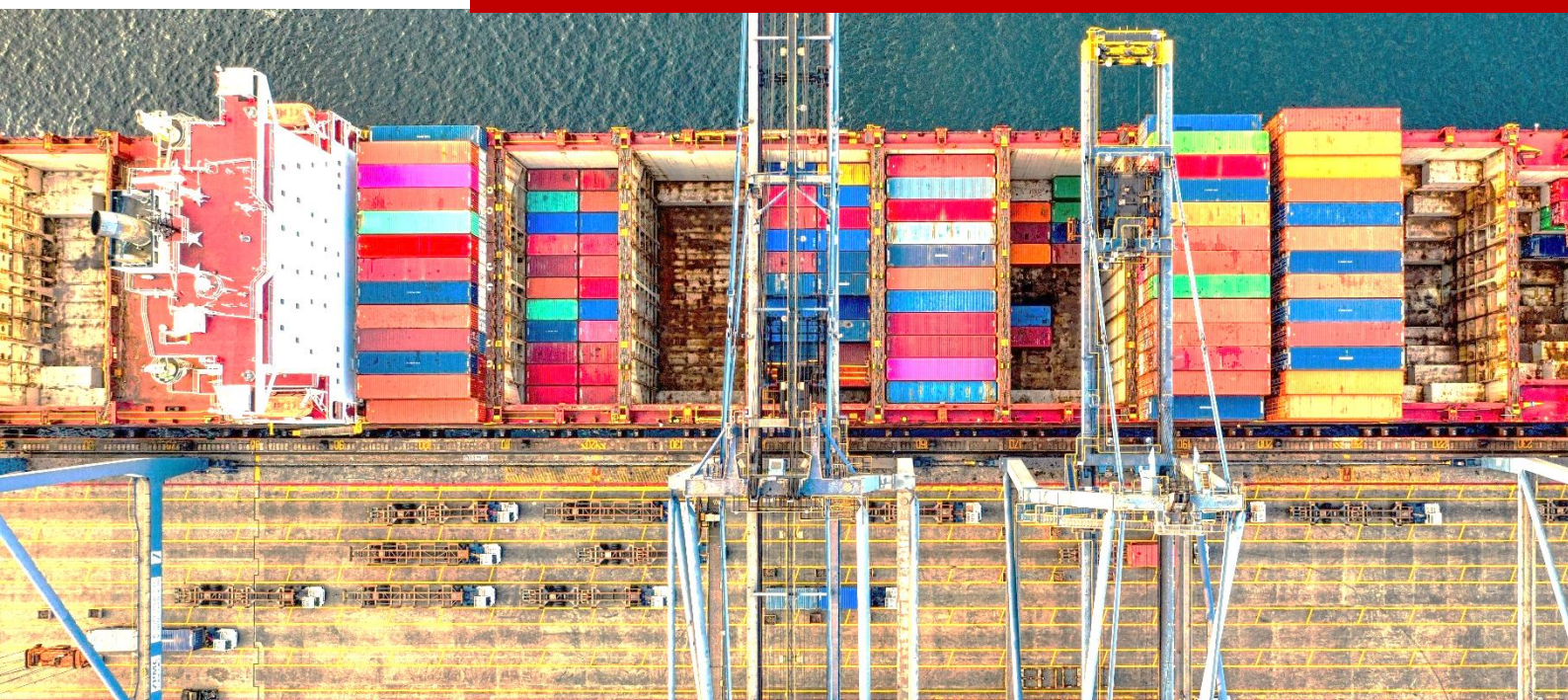




Loi de Finances pour l'année 2026

Analyse des principales dispositions fiscales, financières et sociales

Le cabinet accompagne des organisations de toutes tailles et de tous secteurs dans leur développement, en les aidant à relever leurs défis et à saisir de nouvelles opportunités. Son engagement : offrir un accompagnement personnalisé, développer les talents et contribuer à un environnement professionnel éthique et durable, au bénéfice de ses équipes, de ses clients et de la société.

Le présent document propose une analyse détaillée et structurée des principales dispositions de la **Loi de Finances pour l'année 2026**. Destinée aux professionnels de la finance, de la comptabilité et du droit fiscal, cette note de synthèse a pour objectif de fournir une lecture claire et opérationnelle des nouvelles mesures, de leurs impacts potentiels sur les entreprises et les particuliers, ainsi que des intentions du législateur. En s'inspirant de la rigueur et de la clarté qui caractérisent les publications de notre cabinet, nous décrypterons les enjeux budgétaires, fiscaux et sociaux qui sous-tendent ce texte fondamental pour l'économie tunisienne.

Les informations y figurant sont fournies à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité du Cabinet ou de ses auteurs, quelle qu'en soit la nature.

Pour toute décision ou situation spécifique nécessitant une interprétation ou une application, il est vivement recommandé de consulter un professionnel qualifié.

Le Cabinet Mourad Guellaty & Associés est un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes intervenant dans les domaines de l'audit, du conseil et de la fiscalité. Il accompagne ses clients dans la maîtrise de la réglementation financière, le respect des obligations légales et fiscales.

Pour toute information complémentaire ou pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : contact@cabinetguellaty.com

L'utilisation de ce document à des fins pédagogiques ou professionnelles est libre, sous réserve d'en citer la source.

Loi de Finances pour l'année 2026

Analyse des principales dispositions fiscales, financières et sociales

Ayman Elleuch

E-mail : Ayman.Elleuch@cabinetguellaty.com

Manager – Cabinet Mourad Guellaty

Rue de la République – La Marsa

Tel +216 29 835 888



Table des matières

I. Cadre Macroéconomique et Dispositions Budgétaires pour 2026 :	7
1. Les Grands Équilibres du Budget de l'État	7
2. Analyse des Sources de Financement	8
3. Équilibres Financiers pour 2026	8
4. Plafonds d'Effectifs et de Garanties	9
II. Mesures Relatives à l'Impôt Direct :	9
1. Contribution Non Conjoncturelle (Article 20)	9
2. Élargissement de l'exonération de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) à l'avantage lié aux services de transport (Article 22)	10
3. Élargissement de la liste des dons et subventions déductibles (Article 38)	10
4. Révision des dispositions fiscales applicables aux pensions et rentes viagères (Article 56)	11
5. Continuation de l'application des dispositions exceptionnelles relatives à la contribution sociale de solidarité (CSS) (Article 87)	11
6. Élargissement du champ d'application de l'impôt sur la fortune (Article 88)	12
7. Instauration d'un régime d'imposition forfaitaire optionnel pour les personnes physiques réalisant des revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) (Article 91)	14
III. Avantages Fiscaux et Financiers :	15
1. Prise en charge par l'État de la différence entre le taux d'intérêt appliqué aux prêts et financements d'investissement et le taux moyen du marché monétaire (TMM) (Article 28)	15
2. Elargissement des interventions du Fonds de Transition Énergétique (Article 45)	15
3. Encouragement à l'embauche de diplômés de l'enseignement supérieur dans le secteur privé (Article 13)	16
4. Avantage fiscal pour l'acquisition de véhicules par les familles résidentes (Article 55)	16
5. Révision des avantages fiscaux accordés aux Tunisiens résidents à l'étranger dans le cadre de réalisation ou de participation dans des projets (Article 83)	17
6. Rationalisation des avantages fiscaux accordés aux véhicules automobiles spécialement aménagés pour l'usage des personnes handicapées physiques résidant en Tunisie (Article 104)	18
IV. Mesures Relatives Aux Droits d'enregistrement et de Timbres :	20
1. Mesures relatives aux Droits d'Enregistrement et Taxes Assimilées	20
2. Mesures relatives aux Droits de Timbres (Timbres Fiscaux)	20
V. Mesures relatives à la TVA et autres droits :	21
1. Soutenir le conditionnement (تعليب) de l'huile d'olive produite localement (Article 29)	21
2. Renforcer l'intégration économique des personnes handicapées (Article 33)	21
3. Allègement de la fiscalité des bus et des véhicules automobiles de 8 ou 9 places acquis par certaines associations à but social et d'intégration (Article 36)	21
4. Réduction de la charge fiscale des projets publics financés par des dons ou des crédits extérieurs alloués dans le cadre de la coopération internationale. (Article 44)	21
5. Allègement de la fiscalité applicable aux intrants nécessaires à la fabrication des batteries au lithium (Article 46)	22
6. Allègement de la fiscalité applicable aux véhicules automobiles hybrides rechargeables (équipés d'un moteur thermique et d'un moteur électrique rechargeable via une source externe) ainsi qu'à leurs dispositifs de recharge (Article 47)	23
7. Révision du taux de la TVA applicable à ces produits pour favoriser la production nationale (Article 62)	25

8.	Modification du régime fiscal applicable aux matériels et machines utilisés dans le secteur du cinéma et de la photographie (Article 75)	26
9.	Alléger la fiscalité sur certains produits destinés à la nutrition animale dans le but de soutenir le secteur de l'élevage et de l'agriculture (Article 80).....	26
10.	Suppression de la limitation des activités de soutien définies par un décret gouvernemental antérieur (décret gouvernemental n° 2019-937 du 16 octobre 2019) concernant le bénéfice du régime suspensif de la TVA (Article 86).....	27
VI.	Mesures relatives aux autres Taxes :	28
1.	Augmentation du taux de la taxe sur les jeux et les compétitions a pour apport principal de relever le taux de cette taxe lorsque la participation s'effectue par téléphone ou messages courts (SMS) ou serveur vocal (Article 20)	28
2.	Instauration d'un prélèvement un prélèvement fiscal spécifique dans le secteur de la location de voitures (Article 20)	28
3.	Allègement fiscal visant la production agricole de la pomme de terre (Article 31)	28
4.	Alignement de la fiscalité concernant la Taxe pour la Protection de l'Environnement (TPE) entre certains produits fabriqués localement et leurs similaires importés (Article 60).....	29
5.	Création d'un Fonds d'incitation à l'investissement dans le secteur cinématographique et de l'audiovisuel (Article 61)	29
6.	Ajustements au régime de la Taxe Unique de Compensation de Transports Routiers (TUCTR) (Article 66)	30
7.	Création d'un Fonds pour la santé animale (Article 79)	30
8.	Création d'un Fonds pour la justice environnementale et le développement durable (Article 95)	31
VII.	Mesures Douanières :	32
1.	Réduction des droits de douane pour certains produits spécifiques du secteur de l'optique (Article 72)	32
2.	Exonération des droits de douane à l'importation pour les équipements usagés destinés à être utilisés dans les domaines de la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables (Article 73) ..	32
3.	Mesure de régularisation exceptionnelle concernant les biens meubles saisis par les services des douanes (Article 50)	32
4.	Réforme des règles de prescription en matière douanière (Article 51).....	32
5.	Exonération des droits de douane sur les intrants (matières premières et produits semi-finis) nécessaires à la fabrication des panneaux composites en aluminium (Article 68)	33
VIII.	Procédures Fiscales :	34
1.	Assouplissement des procédures administratives en faveur des Tunisiens résidents à l'étranger (TRE) (Article 52)	34
2.	Extension du champ d'application de la facturation électronique (Article 53).....	34
3.	Assouplissement des prestations administratives en abrogeant certaines mesures de rationalisation des paiements en espèces qui avaient été instaurées par la législation de 2019 (Article 54)	35
IX.	Amnistie :	37
1.	Régularisation des créances fiscales et des déclarations (Article 69)	37
2.	Régularisation des taxes de circulation (Article 99)	37
3.	Abandon des pénalités sur les marchés publics (Article 84).....	37
4.	Régularisation des créances non fiscales (Article 78)	37
X.	Soutien des établissements et entreprises publics à travers des mesures d'allègement fiscal :	38
1.	Agence Nationale du Médicament et des Produits de Santé (Article 16)	38

2.	Établissements de Santé Militaires (Article 17)	38
3.	Polycliniques de la CNSS (Article 19)	38
4.	Structures Publiques de Santé (Article 93)	38
5.	Compagnie des Phosphates de Gafsa - CPG (Article 40)	38
6.	Office Tunisien du Commerce - OTC (Article 41)	38
7.	Société Tunisienne du Sucre - STS (Article 42).....	38
8.	Société Nationale de Cellulose et de Papier Alfa - SNCPA (Article 64)	38
9.	Exonérations judiciaires (Article 43)	38
10.	Mobilité et entrepreneuriat des agents (Article 94)	38
11.	Régularisation des créances de la Banque de Solidarité Sociale (Article 70)	38
XI.	Lignes de financement destinées aux PME, aux agriculteurs et à l'inclusion sociale :	39
1.	Appui à l'autofinancement des PME (Article 25)	39
2.	Appui à l'autofinancement des entrepreneurs (Article 26)	39
3.	Facilitation de l'accès au financement (Article 85)	39
4.	Banque de financement des petites et moyennes entreprises (BFPME) (Article 63)	39
5.	Financement des petits agriculteurs (Article 27)	40
6.	Obligation de financement par la BNA (Article 89).....	40
7.	Régularisation des dettes agricoles (Article 59)	40
8.	Restructuration des fermes (Article 106).....	41
9.	Catégories vulnérables (Article 37)	41
10.	Personnes handicapées (Article 34)	41
11.	Entreprises communautaires (Article 24).....	42
12.	Développement régional (Article 23).....	42
XII.	Dispositions Diverses :	43
1.	Extension des interventions du Fonds National pour l'Emploi (Article 14).....	43
2.	Augmentation des revenus et des pensions (Article 15)	43
3.	Acquisition des médicaments de spécialité (Article 18)	43
4.	Extension du champ d'intervention du FOPROLOS (Article 21).....	43
5.	Création du Fonds pour la promotion des personnes handicapées (Article 32)	44
6.	Aide aux patients XP et cœliaques (Article 35)	44
7.	Responsabilité Sociétale des Entreprises - RSE (Article 39).....	44
8.	Recrutement direct de la première tranche des diplômés de l'enseignement supérieur en chômage de longue durée (Article 57)	45
9.	Exonération des loyers et pénalités agricoles (Article 58)	45
10.	Création d'un Fonds des eaux (Article 65).....	45
11.	Importation participative de matériel agricole (Article 67).....	46
12.	Prévoyance des enfants diabétiques (Article 71).....	46
13.	Justification du rapatriement des recettes d'exportation (Article 74)	46
14.	Fonds de financement du repos biologique (Article 76)	47
15.	Régularisation des promoteurs PME (Article 77).....	47
16.	Prévoyance pour les troubles de l'autisme (Article 81).....	47
17.	Régularisation des biens meubles saisis (Article 82)	47
18.	Fonds d'assistance aux orphelins (Article 96)	47

19.	Ouverture de comptes en devises pour les résidents (Article 98)	47
20.	Utilisation de drones à usage agricole (Article 105)	48
21.	Date d'application (Article 110)	48

I. Cadre Macroéconomique et Dispositions Budgétaires pour 2026 :

L'analyse du cadre budgétaire constitue le fondement de toute Loi de Finances, car elle révèle les arbitrages politiques et les priorités économiques du gouvernement.

1. Les Grands Équilibres du Budget de l'État

Le budget de l'État pour 2026 reflète une augmentation des recettes fiscales, pilier du financement des politiques publiques. Le tableau ci-dessous présente une comparaison synthétique des principales prévisions budgétaires entre 2025 et 2026.

Composante Budgétaire	Budget LF 2026	Budget LF 2025	Variation
Recettes fiscales directes	20.547.000.000	19.358.000.000	6,14%
Recettes fiscales indirectes	27.226.000.000	25.891.000.000	5,16%
Recettes non fiscales	4.437.000.000	4.429.000.000	0,18%
Dons	350.000.000	350.000.000	0,00%
Recettes du budget de l'État	52.560.000.000	50.028.000.000	5,06%
Ressources d'emprunts extérieurs	6.808.000.000	6.131.000.000	11,04%
Ressources d'emprunts intérieurs	19.056.000.000	21.872.000.000	-12,87%
Ressources de trésor	1.200.000.000	200.000.000	500,00%
Total budget Recettes	79.624.000.000	78.231.000.000	1,78%
Dépenses de rémunération	25.266.746.000	24.369.576.000	3,68%
Dépenses d'investissement	6.363.121.000	5.426.451.000	17,26%
Charges de financement	7.208.000.000	6.467.000.000	11,46%
Autres dépenses de gestion	24.737.133.000	23.564.973.000	4,97%
Dépenses du budget de l'État	63.575.000.000	59.828.000.000	6,26%
Résultat du budget (Déficit)	11.015.000.000	9.800.000.000	12,40%
Remboursement crédits extérieur	7.917.000.000	8.469.000.000	-6,52%
Remboursement crédits intérieurs	7.932.000.000	9.734.000.000	-18,51%
Prêts et avances du trésor	200.000.000	200.000.000	0,00%
Total budget Dépenses	79.624.000.000	78.231.000.000	1,78%

L'analyse des variations budgétaires entre 2025 et 2026 révèle plusieurs tendances notables. Les recettes fiscales directes et indirectes connaissent une progression respective de **+6%** et **+5%**, témoignant d'une anticipation de reprise économique et d'une meilleure collecte de l'impôt.

Du côté des dépenses, la variation la plus significative concerne les **dépenses d'investissement**, qui augmentent de **+17%**. Cette hausse substantielle traduit une orientation claire vers le soutien à l'infrastructure et aux projets de développement pour stimuler la croissance. Par ailleurs, les **charges de financement** augmentent de **+11%**, reflétant le coût croissant du service de la dette publique, un défi majeur pour les finances de l'État.

2. Analyse des Sources de Financement

Pour couvrir le déficit budgétaire et les charges de la trésorerie, l'État prévoit de mobiliser des ressources d'emprunt significatives. Conformément à l'article 7 de la Loi de Finances 2026, le total des ressources d'emprunt et de trésorerie s'élève à 27 064 000 000 DT. La répartition est la suivante :

- **Emprunts extérieurs** : 6 808 000 000 DT
- **Emprunts intérieurs** : 19 056 000 000 DT

Une mesure particulièrement notable est le recours exceptionnel à des facilités de la Banque Centrale de Tunisie, autorisé par l'article 12. Ce mécanisme permet à la trésorerie générale de bénéficier de facilités à hauteur de 11 000 millions de dinars. Ces avances, octroyées sans intérêt et remboursables sur 15 ans (dont 3 ans de grâce), constituent un outil de dernier ressort.

Cet instrument de financement monétaire direct, bien que nécessaire face aux contraintes du marché de la dette, souligne les tensions de liquidité et n'est pas sans risque sur le plan des pressions inflationnistes à moyen terme.

3. Équilibres Financiers pour 2026

Le tableau suivant synthétise les principaux agrégats budgétaires, tels qu'établis par les chapitres 5, 6 et 7 de la loi :

Agrégat Budgétaire	Montant	Analyse et Objectif
Crédits de paiement pour les dépenses	63.575.000.000	Ce montant représente le plafond des dépenses que l'État est autorisé à payer au cours de l'année 2026. Il vise à financer l'ensemble des dépenses courantes (salaires, subventions, etc.) et des dépenses d'investissement prévues dans le budget.
Crédits d'engagement pour les dépenses	66.800.000.000	Ce plafond, supérieur aux crédits de paiement, autorise l'État à s'engager sur des dépenses qui s'étaleront sur plusieurs années. Il est crucial pour la planification des projets d'infrastructure et des investissements à long terme.
Ressources de la trésorerie	27.064.000.000	Cet agrégat détaille les ressources que l'État prévoit de mobiliser pour financer le budget de l'État et couvrir les diverses charges de la trésorerie. Il inclut les emprunts internes et externes ainsi que d'autres sources de financement.

L'analyse de ces chiffres offre plusieurs enseignements clés. Le montant des **crédits d'engagement**, supérieur à celui des crédits de paiement, suggère une politique d'investissement différé, privilégiant le lancement de nouveaux projets dont les décaissements s'étaleront sur plusieurs exercices. Cette différence est un indicateur classique de la priorisation d'un portefeuille d'investissements pluriannuels sur les dépenses de fonctionnement immédiates.

Le niveau élevé des **ressources de trésorerie autorisées**, représentant près de 42,6 % des crédits de paiement, souligne une dépendance significative au financement, qu'il soit interne ou externe, pour couvrir les engagements de l'État. Globalement, la posture budgétaire pour 2026 semble être celle d'un équilibre prudent, cherchant à soutenir l'investissement tout en composant avec des contraintes de financement importantes.

Pour honorer ces engagements, l'État s'appuie sur un ensemble de mesures fiscales destinées à consolider ses recettes.

4. Plafonds d'Effectifs et de Garanties

La Loi de Finances fixe également des plafonds stricts pour maîtriser la masse salariale et l'exposition de l'État aux risques financiers. Pour 2026, les principaux plafonds sont :

- **Effectifs de la fonction publique** : Le nombre total d'agents autorisés est fixé à 687 000 agents (Article 9).
- **Garanties de l'État** : Le montant maximal des garanties que l'État peut accorder pour des emprunts ou des émissions de titres est plafonné à 7 000 000 000 DT (Article 11).
- **Prêts de trésorerie** : Le montant maximal des prêts de trésorerie que le Ministre des Finances peut accorder aux établissements publics est fixé à 200 000 000 DT (Article 10).
- Ces équilibres budgétaires et financiers dessinent une stratégie où le renforcement du rôle social de l'État est une priorité majeure, financée par une mobilisation accrue des ressources fiscales et des emprunts.

II. Mesures Relatives à l'Impôt Direct :

1. Contribution Non Conjoncturelle (Article 20)

Une nouvelle contribution, qualifiée de "non conjoncturelle", est instituée à partir du 1er janvier 2026, pour financer le « *Compte de diversification des sources de sécurité sociale* ». Elle vise à accroître la participation de certains secteurs à l'effort fiscal.

Cette contribution est exigible pour les entités suivantes, :

- Les banques et les établissements financiers résidents, y compris les établissements de paiement.
- Les entreprises d'assurance et de réassurance, y compris les entreprises d'assurance et de réassurance *Takaful*, ainsi que le fonds des adhérents prévu au code des assurances.
- Les opérateurs de réseaux des télécommunications.
- Les concessionnaires automobiles.

Modalités de calcul et application :

- **Taux et base** : La contribution est fixée à 4% des bénéfices servant de base pour le calcul de l'impôt sur les sociétés (IS).
- **Minimum** : Elle est soumise à un minimum annuel de 10 000 dinars.
- **Paiement et délais** : Elle est payée selon les mêmes délais et modalités que l'impôt sur les sociétés. Elle s'applique donc aux bénéfices de l'exercice 2025 à déclarer en 2026, et aux exercices ultérieurs.
- **Non-déductibilité** : Cette contribution n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
- **Contrôle** : Le contrôle de cette contribution, la constatation des infractions et les litiges y afférents sont régis par les mêmes règles que l'impôt sur les sociétés.
- **Exclusions** : Il est à noter que les banques et les établissements financiers non-résidents exerçant dans le cadre du code de prestation des services financiers aux non-résidents ne sont pas visés par cette contribution.

2. Élargissement de l'exonération de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) à l'avantage lié aux services de transport (Article 22)

Législation avant le 1er janvier 2026

Le transport du personnel est généralement considéré comme un avantage en nature imposable à l'IR pour les bénéficiaires, sauf dans certains cas spécifiques prévus par la loi.

- ✓ **Cas général :** Le transport des employés par les moyens de l'entreprise constitue un avantage en nature imposable à l'IR. La valeur de cet avantage doit être déterminée sur la base de sa valeur réelle ou, à défaut, du montant de la prime qui aurait été accordée en l'absence de cet avantage.
- ✓ **Exonération pour les entreprises implantées dans des zones de développement régional (ZDR) :**
 - Pour les entreprises implantées dans les ZDR et exerçant des activités non exclues des avantages du développement régional, le transport des ouvriers entre leur domicile et le lieu de travail est exonéré de l'IR et ne constitue pas un avantage en nature imposable.
 - Cette exonération ne s'applique pas aux activités exceptées du bénéfice des incitations du développement régional listées dans l'annexe 1 du décret n° 2017-389 (commerce, restauration, services financiers, etc.).
- ✓ **Conditions d'exonération partielle :**
 - Lorsque le transport est utilisé à la fois pour des besoins professionnels et personnels, seule la partie correspondant à l'usage professionnel peut être exonérée.
 - Un ordre de mission est généralement requis pour justifier l'usage professionnel.

Apport de la loi de finances 2026 :

L'apport principal est d'étendre l'exonération de l'IRPP pour la valeur de l'avantage octroyé aux ouvriers (travailleurs) au titre des services de transport du et au lieu du travail par les entreprises.

Cette mesure d'élargissement présente deux caractéristiques essentielles :

- Elle couvre désormais tous les secteurs d'activité.
- Elle est applicable indépendamment du lieu du travail.

L'exonération est présumée couvrir le transport collectif des ouvriers, qu'il soit assuré par les bus appartenant à l'entreprise, des bus loués, ou par l'accès à des sociétés de transport publiques ou privées.

3. Élargissement de la liste des dons et subventions déductibles (Article 38)

Cet article modifie le régime fiscal des dons et subventions, en élargissant la liste des bénéficiaires des déductions fiscales, tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales.

✓ **Pour les Personnes Physiques (Déductions Communes) :**

L'Article 38 ajoute une disposition (point 6 du paragraphe I de l'Article 39 du Code de l'IRPP et de l'IS) concernant les dons financiers qui sont désormais déductibles des revenus imposables au titre des déductions communes.

Ces dons financiers déductibles sont ceux accordés aux entités suivantes, :

- L'État, les collectivités locales et les institutions publiques.
- Les Sociétés Communautaires (الشركات الأهلية).
- L'Union Tunisienne de Solidarité Sociale (UTSS) (الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي).
- Les associations œuvrant dans les domaines de :

- L'enfance.
- Les personnes âgées (les seniors).
- La famille.
- Les personnes sans soutien (فاقدي السند).
- Les personnes handicapées (نوعي الإعاقة).
- La culture.
- Les petites associations sportives.

Une petite association sportive est définie comme celle dont les revenus déclarés dans son dernier rapport financier annuel n'excèdent pas 500 000 dinars.

Condition de déduction : Pour bénéficier de cette déduction, le contribuable doit joindre à sa déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu un relevé détaillé précisant l'identité des bénéficiaires et les montants accordés, ainsi que tout document prouvant le paiement effectif.

✓ **Pour les Personnes Morales et les Personnes Physiques au Régime Réel :**

L'Article 38 élargit également la liste des dons et subventions déductibles en totalité (sans limite) de l'assiette de l'impôt

Cette déduction totale s'applique aux dons et subventions accordés aux :

- L'Union Tunisienne de Solidarité Sociale (UTSS).
- Les Sociétés Communautaires (الشركات الأهلية).

Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux revenus et bénéfices de l'exercice 2025 à déclarer en 2026, et aux exercices ultérieurs.

4. Révision des dispositions fiscales applicables aux pensions et rentes viagères (Article 56)

Cette nouvelle disposition modifie le paragraphe II de l'article 26 du Code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, en prévoyant une augmentation progressive du taux d'abattement appliqué au montant brut des pensions et des rentes viagères, dans le but d'alléger progressivement la charge fiscale qui pèse sur ces revenus.

La disposition révisée prévoit que les pensions et les rentes viagères bénéficient d'un abattement égal à 25 % de leur montant brut aux fins de l'imposition.

Ce taux d'abattement sera ensuite augmenté de manière échelonnée sur les années suivantes, comme suit :

- Il sera porté à **30 %** à partir du 1er janvier 2027.
- Il sera porté à **40 %** à partir du 1er janvier 2028.
- Il atteindra **50 %** à partir du 1er janvier 2029.

Les dispositions de cette loi de finances entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2026.

5. Continuation de l'application des dispositions exceptionnelles relatives à la contribution sociale de solidarité (CSS) (Article 87)

Cet article vise à prolonger l'application des dispositions de l'article 53 de la loi de finances pour l'année 2018 (Loi n° 2017-66), en modifiant ses paragraphes pour étendre la période d'application de cette contribution

Ces dispositions s'appliquent aux bénéfices et revenus servant de base au calcul de l'impôt sur les sociétés (IS) ou de l'impôt sur le revenu (IR) dont le délai de déclaration intervient au cours des années 2023 à 2026.

Le régime de la CSS maintenu par ces dispositions prévoit notamment :

✓ **Pour les personnes physiques :**

- La contribution est égale à 0,5 % du revenu imposable.
- Elle ne s'applique pas aux personnes physiques qui réalisent exclusivement des revenus de traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont le revenu annuel net ne dépasse pas 5.000 dinars après déduction des abattements.

✓ **Pour les sociétés :**

- Les sociétés soumises à l'IS au taux de **35 %** ou 40 % paient une contribution égale à **4 %** du bénéfice imposable, avec un minimum de 500 dinars.
- Les sociétés soumises à l'IS au taux de **20 %** paient une contribution égale à **3 %** du bénéfice imposable, avec un minimum de 400 dinars.
- Les sociétés soumises à l'IS au taux de **10 %** paient une contribution égale à **3 %** du bénéfice imposable, avec un minimum de 200 dinars.
- Les sociétés totalement exonérées de l'IS ou celles qui bénéficient de la déduction totale de leurs bénéfices paient un minimum de 400 dinars.

6. Élargissement du champ d'application de l'impôt sur la fortune (Article 88)

L'article 88 de la Loi de finances (LF) pour l'année 2026 instaure une réforme majeure de l'imposition de la fortune, remplaçant l'Impôt sur la fortune immobilière (IFI) par un Impôt sur la fortune (IF)

L'impôt est exigible au 1er janvier de chaque année sur le patrimoine (fortune) des personnes physiques, y compris celui de leurs enfants mineurs sous leur tutelle.

- ✓ La base imposable est désormais étendue au-delà des seuls biens immobiliers (immeubles) pour inclure les biens meubles (mobiliers) et les fonds de commerce.
- ✓ Le patrimoine imposable est pris en compte si sa valeur cumulée est égale ou supérieure à 3 millions de dinars (MDT).
- ✓ Taux d'Imposition Progressif contrairement à la législation précédente, le taux de l'impôt sur la fortune (IF) devient progressif, :
 - 0,5% pour la fraction du patrimoine dont la valeur est comprise entre 3 MDT et 5 MDT.
 - 1% pour la fraction du patrimoine dont la valeur est supérieure à 5 MDT.
- ✓ Actifs Exclus (Exonérations) Sont exclus de la base d'imposition :
 - Le مسكن الرئيسي (habitation principale) du redevable, y compris les meubles (mobiliers) utilisés pour l'équiper.
 - Les immeubles et biens meubles destinés à l'exploitation professionnelle, ainsi que le fonds de commerce effectivement exploité.
 - Les véhicules non utilitaires dont la puissance fiscale est inférieure ou égale à 12 CV.
 - Les fonds déposés auprès des banques, institutions financières ou de la Poste tunisienne.
 - Il est à noter que les terrains agricoles sont exclus seulement si le revenu agricole y afférent est déclaré; sinon, ils sont soumis à l'IF (y compris les équipements comme les tracteurs).
- ✓ Déduction des Dettes et Localisation : La valeur du patrimoine est déterminée après déduction des dettes grevant les actifs et prévues par le Code des droits réels, à l'exception des garanties réelles en faveur des sociétés. L'impôt s'applique aux biens situés en Tunisie (que le redevable soit résident ou non) ou aux biens situés à l'étranger si le redevable est résident en Tunisie, sous réserve des conventions de non double imposition (CNDI).

- ✓ Obligations déclaratives : La déclaration doit être déposée et l'impôt payé au plus tard à la fin du mois de juin de chaque année sur un formulaire fourni par l'administration. Le dépôt et le paiement peuvent être effectués par des moyens électroniques fiables. Les modalités du Code des droits et procédures fiscales s'appliquent en matière de recouvrement, de contrôle, de sanctions, de prescription et de restitution.

L'impôt est établi et déclaré au lieu du domicile principal du redevable en Tunisie. En l'absence de domicile principal, la déclaration se fait au lieu de l'immeuble ou du bien meuble ayant la valeur la plus élevée si le contribuable n'est pas résident en Tunisie.

Comparaison avec la législation antérieure (IFI, Article 23 LF 2023) :

La législation antérieure, l'Impôt sur la fortune immobilière (IFI) institué par l'article 23 de la LF 2023, s'appliquait exclusivement aux biens immobiliers.

Voici une comparaison des dispositions sous forme de tableau :

Caractéristique	Législation Antérieure (Article 23 LF 2023)	Nouvelle Disposition (Article 88 LF 2026)
Dénomination	Impôt sur la fortune immobilière	Impôt sur la fortune
Nature du patrimoine imposable	Exclusivement les immeubles et les parts sociales dans les sociétés civiles immobilières (SCI)	Immeubles, biens meubles (mobiliers) et fonds de commerce
Seuil d'imposition net	Égal ou supérieur à 3 millions de dinars (MDT)	Égal ou supérieur à 3 millions de dinars (MDT)
Taux d'imposition	Taux unique de 0,5% .	Taux progressif : 0,5% (entre 3 MDT et 5 MDT) et 1% (au-delà de 5 MDT).
Exclusions clés	Habitation principale Immeubles à usage professionnel (sauf s'ils sont loués).	Habitation principale et meubles l'équipant . Immeubles et biens meubles à usage professionnel Fonds de commerce effectivement exploité, Véhicules non utilitaires (PF ≤ 12 CV), fonds déposés
Détermination de l'assiette	Basée sur la valeur commerciale réelle (valeur vénale).	Fait référence à la valeur du patrimoine après déduction des dettes, sans référence explicite à la "valeur vénale".

7. Instauration d'un régime d'imposition forfaitaire optionnel pour les personnes physiques réalisant des revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) (Article 91)

Conditions d'éligibilité :

Ce régime optionnel est accessible aux contribuables qui respectent cumulativement les critères suivants,:

- Le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 100 000 dinars.
- Ils n'effectuent pas d'opérations d'importation.
- Ils n'exercent pas le commerce de gros.
- Ils n'exercent pas une activité de professions non commerciales (BNC) ou de courtage/intermédiation.
- Ils n'ont pas été soumis au régime réel à la suite d'une vérification fiscale.

Ce régime couvre également des activités qui avaient été reclassées au régime réel, telles que,:

- Les cafés de toutes catégories (à l'exception des salons de thé et des bars).
- La mécanique générale, la tôlerie et peinture automobiles, et l'électricité automobile.
- La vente de viandes rouges et de dérivés, ainsi que la vente de pâtisseries et de glaces (sauf dans les grandes surfaces commerciales ou les centres commerciaux importants des grandes villes).

Taux et Nature de l'Impôt :

L'impôt forfaitaire optionnel est fixé selon une structure à deux catégories, basée sur le chiffre d'affaires (CA) déclaré,:

- 4 000 dinars pour un CA inférieur ou égal à 50 000 dinars.
- 5 000 dinars pour un CA compris entre 50 001 dinars et 100 000 dinars.

Ce montant est réduit de 50% pour les activités exercées dans les zones rurales et les villages.

La taxe payée est libératoire (تحريرية) dans la limite du chiffre d'affaires déclaré spontanément, à condition que le bénéfice net forfaitaire (bénéfice net estimé) ne dépasse pas 25% du chiffre d'affaires déclaré spontanément.

Avantage de l'Exemption Fiscale :

Les contribuables qui optent pour ce régime forfaitaire sont exemptés de contrôle fiscal pour une durée de six ans.

Toutefois, cette exemption est levée si l'administration dispose d'informations fiables révélant un accroissement de patrimoine non justifié ou l'exercice d'activités exclues du régime (importation, commerce de gros, BNC ou courtage).

Obligations Déclaratives et Paiement :

Le dépôt du formulaire de déclaration annuelle et le paiement de l'impôt forfaitaire optionnel se font en deux tranches égales (دفعتين متساويتين),:

- La première tranche est due au plus tard le 25 avril.
- La deuxième tranche est due au plus tard le 25 octobre.

Il est possible de payer l'impôt à distance (par voie électronique).

Le régime optionnel est renouvelé automatiquement, et y renoncer nécessite une demande de passage au régime réel.

III. Avantages Fiscaux et Financiers :

1. Prise en charge par l'État de la différence entre le taux d'intérêt appliqué aux prêts et financements d'investissement et le taux moyen du marché monétaire (TMM) (Article 28)

L'État s'engage à prendre en charge la différence (تكفل الدولة بالفارق) entre le taux appliqué aux prêts et financements d'investissement et le taux moyen de la masse monétaire dans le marché (معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية).

Conditions et plafonds :

- Bénéficiaires : Cet avantage est destiné aux prêts et financements d'investissement accordés par les banques et établissements financiers aux petites et moyennes entreprises.
- Limite de prise en charge : La prise en charge par l'État est limitée à trois points (ثالث نقاط).
- Marge bancaire maximale : La marge appliquée par les banques et établissements financiers ne doit pas excéder 3,5% (%3.5).

Champ d'application et exclusions :

L'avantage couvre les PME opérant dans le secteur agricole (القطاع الفالحي) et les autres secteurs productifs.

Cependant, il exclut explicitement certains secteurs :

- Le secteur commercial (القطاع التجاري).
- Le secteur financier (القطاع المالي).
- Le secteur de la promotion immobilière privée (قطاع البعث العقاري الخاص).
- Le secteur des hydrocarbures et des mines (قطاع المحروقات والمناجم).

Période d'application :

Cette disposition s'applique aux crédits et financements d'investissement accordés à partir du 1er janvier 2026 (غرة جانفي 2026) et ce, jusqu'à la fin du mois de décembre 2027 (مؤفى ديسمبر 2027).

Modalités d'exécution :

Les conditions et les procédures pour l'octroi de cet avantage seront déterminées par un décret (أمر).

2. Elargissement des interventions du Fonds de Transition Énergétique (Article 45)

Le Fonds se chargera de la prise en charge de la différence entre le taux d'intérêt appliqué aux prêts et financements d'investissement et le taux moyen du marché monétaire, dans la limite de **trois points**.

Les conditions de cette mesure sont les suivants :

1. Prise en charge des taux d'intérêt

- La marge appliquée par les banques et établissements financiers ne doit pas dépasser 3,5%.
- Cette mesure s'applique aux crédits et financements accordés du 1er janvier 2026 jusqu'à la fin du mois de décembre 2028 (مؤفى ديسمبر 2028).

2. Secteurs et Bénéficiaires concernés

- Investissements dans l'Énergie : Les prêts et financements accordés par les banques et établissements financiers en faveur des investissements dans le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables (في ميدان النجاعة الطاقية والطاقت المتجددة).
- Véhicules Électriques : Les prêts et financements accordés par la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) (البنك التونسي للتضامن) pour l'acquisition de voitures électriques par les propriétaires de taxis (أصحاب سيارات التاكسي) et les centres de formation à la conduite de véhicules.

3. Encouragement à l'embauche de diplômés de l'enseignement supérieur dans le secteur privé (Article 13)

L'article 13 prévoit que l'État prendra en charge la contribution de l'employeur au régime légal de sécurité sociale pour les salaires versés aux diplômés de l'enseignement supérieur recrutés par les entreprises du secteur privé, et ce, à partir du 1er janvier 2026.

Cette prise en charge s'étale sur une période de **cinq ans** selon un barème dégressif :

- Première année : 100 %.
- Deuxième année : 80 %.
- Troisième année : 60 %.
- Quatrième année : 40 %.
- Cinquième année : 20 %.

Cet avantage concerne spécifiquement la charge patronale au régime légal de sécurité sociale et s'applique aux diplômés de l'enseignement supérieur.

Concernant l'octroi de cet avantage après CIVP/KARAMA (Clause de Non-Cumul) :

La question de savoir si cet avantage peut être accordé après l'expiration des programmes comme le CIVP (Contrat d'Initiation à la Vie Professionnelle) ou KARAMA (Contrat Dignité) doit être examinée au regard de la clause de non-cumul dans le Décret n° 2019-542 du 28 mai 2019.

Ce décret, qui fixe les programmes du fonds national de l'emploi, stipule que l'institution bénéficiaire ne peut cumuler, pour le **même agent recruté** :

- Les avantages du programme (comme la prise en charge des cotisations sociales patronales) avec des **avantages similaires** prévus par d'autres mécanismes dédiés au **même objectif**.
- Pour le programme CIVP, l'entreprise ne peut pas cumuler l'avantage de prise en charge des cotisations patronales sur deux ans, accordé après le stage, avec des avantages similaires.
- De même, pour le programme KARAMA, l'institution ne peut cumuler les avantages (y compris la prise en charge des cotisations patronales pendant deux ans) avec des avantages similaires.

4. Avantage fiscal pour l'acquisition de véhicules par les familles résidentes (Article 55)

L'article 55 accorde un avantage fiscal unique pour l'importation ou l'acquisition sur le marché local d'une voiture d'occasion ou neuve au profit des familles tunisiennes résidentes.

Taux d'imposition réduits :

- Les voitures équipées d'un moteur thermique diesel n'excédant pas 1900 cm³ ou d'un moteur thermique essence n'excédant pas 1600 cm³ sont soumises à un droit de consommation de 10% et à une TVA de 7%.
- Les voitures électriques et hybrides, ainsi que les voitures fabriquées et assemblées localement, sont exonérées du droit de consommation.

Conditions d'éligibilité et restrictions :

- L'âge de la voiture au moment de l'acquisition ne doit pas dépasser huit ans.
- L'avantage n'est pas accordé aux propriétaires de voitures dont l'âge est inférieur à 8 ans.
- Le revenu net de la personne physique ne doit pas excéder 10 fois le SMIG (Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti) ou 14 fois le SMIG pour les couples.
- Il est interdit de cumuler cet avantage avec d'autres avantages fiscaux similaires pour l'achat de voitures.

- La voiture acquise ne peut être cédée pendant cinq ans, et cette condition est inscrite sur la carte grise.
- La mesure inclut l'adoption du mécanisme relatif aux dons des Tunisiens à l'étranger et l'autorisation d'achat de devises pour la manche touristique dans ce cadre.
- Les demandes d'avantage doivent être examinées et faire l'objet d'une réponse écrite dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de dépôt du dossier complet.

Simplification des procédures administratives :

L'article 55 inclut également des dispositions procédurales :

- **Délai de Traitement** : L'étude des demandes et la réponse écrite aux dossiers complets doivent être effectuées dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de dépôt.
- **Modalités de Financement** : La mesure autorise l'adoption du mécanisme relatif aux dons des Tunisiens à l'étranger (résidents à l'étranger), et permet l'utilisation de l'allocation touristique et l'autorisation d'achat de devises à cette fin.
- **Mise en Œuvre** : Les modalités d'application doivent être fixées par un arrêté conjoint du ministre des Finances et du ministre du Commerce, à publier au plus tard le 31 mars 2026, l'exécution étant prévue dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la loi.

5. Révision des avantages fiscaux accordés aux Tunisiens résidents à l'étranger dans le cadre de réalisation ou de participation dans des projets (Article 83)

L'article 83 de la Loi de Finances 2026 (LF 2026) apporte une modification significative au régime fiscal privilégié accordé aux Tunisiens résidant à l'étranger pour la réalisation ou la participation à des projets économiques, en abrogeant et en remplaçant les dispositions de l'article 33 de la Loi n° 101 de 1974

Les principaux avantages fiscaux accordés sont les suivants :

1. **Équipements et Matériels** : Exonération des droits et taxes dus à l'importation, et suspension de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), du Droit de Consommation (DC), et des droits sur le chiffre d'affaires lors de l'acquisition sur le marché local.
2. **Camion** : Paiement de **10%** du montant des droits et taxes exigibles sur le camion.

De plus, l'Article 83 introduit de nouvelles règles concernant la fréquence de l'avantage et l'âge des véhicules, :

- L'avantage fiscal, à l'exception du camion, est accordé **une seule fois tous les cinq ans**.
- Les véhicules (y compris les camions et équipements automobiles relevant des numéros tarifaires 87.01 à 87.05) ne sont généralement pas acceptés s'ils dépassent **cinq ans** d'âge à la date d'importation (calculé à partir de la date de la première mise en circulation).
- Une exception est faite pour les **tracteurs agricoles** relevant de la position tarifaire 8701, pour lesquels l'âge ne doit pas dépasser **dix ans** à partir de la date de première mise en circulation.

Comparaison avec l'avantage « Réalisation ou participation à des projets économiques 2025 » :

Caractéristique	Régime 2025	Article 83 LF 2026 (Nouvel Article 33)
Portée du Privilège	Franchise totale ou partielle pour l'importation ou l'acquisition d'équipements, de matériels, et d'un seul camion (87.04).	Franchise totale (exonération/suspension) pour l'importation ou l'acquisition d'équipements, de matériels, et d'un seul camion (87.04).
Traitement Fiscal du Camion	Paie ment de 10% des droits et taxes exigibles.	Paie ment de 10% des droits et taxes exigibles.
Fréquence de l'Avantage	Accordé une seule fois, non renouvelable .	Accordé une seule fois tous les cinq ans , sauf pour le camion.
Condition d'Âge du Camion/Matériel Roulant	L'âge ne doit pas dépasser cinq ans à compter de la date de la première mise en circulation.	L'âge ne doit pas dépasser cinq ans pour les camions et véhicules des positions 87.01 à 87.05.
Exception pour Tracteurs Agricoles	Aucune exception spécifique pour les tracteurs agricoles n'est mentionnée.	Les tracteurs agricoles (8701) peuvent avoir jusqu'à dix ans .
Engagement de Non-Cession	Interdiction de cession de cinq ans (série "RS").	Interdiction de cession de cinq ans (à mentionner sur la carte grise), (Bien que la citation de l'Article 83 lui-même- ne mentionne pas directement les 5 ans de non-cession pour le camion, il abroge et remplace l'ancien texte, et les conditions sont similaires à celles du régime général de 2025).

6. Rationalisation des avantages fiscaux accordés aux véhicules automobiles spécialement aménagés pour l'usage des personnes handicapées physiques résidant en Tunisie (Article 104)

Ces dispositions, qui sont applicables une seule fois tous les cinq ans, concernent l'importation ou l'acquisition locale d'une voiture de tourisme ou d'un véhicule utilitaire (commercial).

Conditions Générales et d'Acquisition :

- **Bénéficiaires** : L'avantage est accordé aux Tunisiens résidents en Tunisie.
- **Permis de Conduire** : La personne handicapée doit être titulaire d'un permis de conduire, sauf en cas de handicaps visuels ou mentaux, où le permis de conduire ordinaire de l'accompagnateur est accepté.
- **Aménagement Spécifique** : La voiture (tourisme ou utilitaire) doit être aménagée spécialement selon le type de handicap.
- **Conduite par un tiers** : En cas d'immobilité totale ou de handicaps visuels/mentaux, le conjoint, les ascendants ou les descendants peuvent être autorisés à conduire le véhicule de tourisme.
- **Acquisition Élargie** : L'acquisition peut se faire par importation, par acquisition auprès de concessionnaires (entrepôt privé à usage personnel), ou par acquisition sur le marché local de véhicules fabriqués localement. De plus, l'acquisition est possible par le biais d'un don entre membres de la même famille ou de la part de tout citoyen tunisien résidant à l'étranger, sans distinction du lien de parenté avec la personne handicapée.
- **Incessibilité** : La cession (vente ou transfert) de la voiture est interdite pendant une période de 5 ans pour chaque bénéficiaire.

Taux du Droit de Consommation (DC) :

L'Article 104 maintient l'application de taux réduits ou nuls du droit de consommation pour ces véhicules (applicables à partir du 1er avril 2025):

Barème du Droit de Consommation (DC) pour les Véhicules Handicapés (LF 2025, Article 23)

N° de position	Désignation des produits	Taux
Ex. 87.03	Véhicules automobiles de tourisme spécialement aménagés à l'usage des handicapés physiques	
	Moteur à allumage (Essence) :	
	d'une cylindrée n'excédant pas 1300 cm ³	0%
	d'une cylindrée supérieure à 1300 cm ³ et n'excédant pas 1600 cm ³	5%
	d'une cylindrée supérieure à 1600 cm ³ et n'excédant pas 2000 cm ³	10%
	Moteur à allumage par combustion (Diesel/Semi-Diesel) :	
	d'une cylindrée n'excédant pas 1600 cm ³	10%
	d'une cylindrée supérieure à 1600 cm ³ et n'excédant pas 1900 cm ³	15%
	d'une cylindrée supérieure à 1900 cm ³ et n'excédant pas 2150 cm ³	20%
Ex. 87.04	Véhicules automobiles commerciaux spécialement aménagés à l'usage des handicapés physiques	
	Moteur à allumage (Essence) :	
	d'une cylindrée n'excédant pas 1300 cm ³	0%
	d'une cylindrée supérieure à 1300 cm ³ et n'excédant pas 1600 cm ³	5%
	d'une cylindrée supérieure à 1600 cm ³ et n'excédant pas 2000 cm ³	10%
	Moteur à allumage par combustion (Diesel/Semi-Diesel) :	
	d'une cylindrée n'excédant pas 1600 cm ³	10%
	d'une cylindrée supérieure à 1600 cm ³ et n'excédant pas 1900 cm ³	15%
	d'une cylindrée supérieure à 1900 cm ³ et n'excédant pas 2150 cm ³	20%

Comparaison avec la Législation Antérieure (LF 2025, Article 23) :

Les dispositions de la Loi de Finances 2025 (LF 2025), Article 23 (applicables à partir du 1er avril 2025) prévoyaient également le régime des véhicules pour personnes handicapées. La comparaison entre l'Article 104 de la LF 2026 et l'Article 23 de la LF 2025 révèle des assouplissements significatifs de la part de la LF 2026 concernant les conditions du véhicule :

Caractéristique	LF 2026 (Article 104)	LF 2025 (Article 23)	Changement Notable
Valeur maximale	150 000 dinars	100 000 dinars	Augmentation de 50 000 dinars du plafond de valeur
Âge maximal à l'importation	10 ans	7 ans	Augmentation de l'âge maximal autorisé à l'importation (3 ans de plus)
Sources de Don	Inclut les dons de tout citoyen tunisien résident à l'étranger (sans lien de parenté).	Limitée aux dons entre membres de la même famille .	Élargissement de la source des dons pour l'acquisition
Taux DC appliqués	Identiques,	Identiques,	Le barème des droits de consommation est maintenu

IV. Mesures Relatives Aux Droits d'enregistrement et de Timbres :

1. Mesures relatives aux Droits d'Enregistrement et Taxes Assimilées :

Mesure	Article	Référence Modifiée	Détails
Augmentation du Droit d'Enregistrement pour les Donations Immobilières	Article 20 (Paragraphe 1)	Article 26 (2) de la Loi n° 88 de 1980 Article 3 Loi n°2006-69 du 28/10/2006	Le droit d'enregistrement immobilier (معلوم الترسيم العقاري) applicable aux donations de biens immobiliers (هبات العقارات) entre ascendants, descendants et conjoints est augmenté de « cent dinars » (100 dinars) à « deux cents dinars » (200 dinars).
Exonération des Contrats de Prêt Agricole/Maritime	Article 30 (Paragraphe 1)	Article 25 (10) du Code des Droits d'Enregistrement et de Timbres	Ajout d'une exonération des droits d'enregistrement (إعفاء من معالم التسجيل) pour les contrats de prêts accordés aux petits agriculteurs et petits pêcheurs maritimes (صغار الفالحين وصغار الصيادين البحريين).
Révision de la Base de Calcul de la Taxe d'Enregistrement	Article 48	Article 46 de la Loi n° 1 de 2012	Suppression de la majoration annuelle de 10% appliquée à la base de calcul en fonction de la période de retard (de la date de l'opération de mutation à la date de la présentation de l'acte ou de l'écrit à la formalité de l'enregistrement).
Augmentation du Droit de Transfert de Propriété Non Enregistrée	Article 49	Article 61 (4) de la Loi n° 101 de 2002	Le montant du droit applicable au transfert et au partage des biens immobiliers non enregistrés (العقارات غير المرسمة بالسجل العقاري) est remplacé de « cent dinars » (100 dinars) par « deux cents dinars » (200 dinars).

2. Mesures relatives aux Droits de Timbres (Timbres Fiscaux) :

Mesure	Article	Référence Modifiée	Détails
Timbre Fiscal sur les Cahiers des Charges (Nouveauté)	Article 20 (Paragraphe 2)	Article 117-II du Code des Droits d'Enregistrement et de Timbres	Ajout du numéro 10 bis à l'Article 117-II. Il est institué un droit de timbre de 20,000 dinars par cahier (دينارا عن كل كراس) pour les cahiers des charges (كراسات الشروط) qui ne sont pas soumis à un droit de timbre fiscal spécifique. Ce droit est dû lors du dépôt (عند الإيداع).
Timbre Fiscal sur les Factures des Grandes Surfaces ¹	Article 20 (Paragraphe 6)	Article 117-I du Code des Droits d'Enregistrement et de Timbres	Ajout du numéro 6 bis à l'Article 117-I. Il est institué un droit de timbre fiscal sur les factures émises par les grandes surfaces commerciales (المساحات التجارية الكبرى) : 1,500 dinar pour les montants compris entre 50 et 100 dinars ; et 2,000 dinars pour les montants supérieurs à 100 dinars.
Taxe Additionnelle sur les Recharges Téléphoniques	Article 20 (Paragraphe 4)	-	Un montant additionnel de 0,100 dinar (دينار) est imposé sur chaque opération de recharge de solde de téléphone mobile (شحن (لرصيد الهاتف الجوال) égale ou supérieure à 5 dinars.

¹ Selon l'Article 5 (bis) du Code de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme (ajouté par la loi n° 2003-79 du 29 décembre 2003), sont considérées comme grandes surfaces commerciales celles qui répondent aux critères de taille suivants :

1. La base de construction, lors de leur édification ou après leur extension, dépasse 3000 mètres carrés.
2. Ou la surface de base réservée à la vente dépasse 1500 mètres carrés.

V. Mesures relatives à la TVA et autres droits :

1. Soutenir le conditionnement (تعليب) de l'huile d'olive produite localement (Article 29)

L'apport de cet article consiste à accorder des avantages fiscaux aux intrants (مدخلات) nécessaires à ce conditionnement :

Exonération des Droits de Douane : Les intrants nécessaires sont exemptés des droits de douane (المعاليـم الديوانية) à l'importation.

Suspension de la TVA : L'application de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est suspendue sur ces mêmes intrants.

Conditions d'application de la suspension de la TVA :

- Pour les acquisitions locales (القتناءات المحلية), cet avantage est accordé sur la base d'une attestation de suspension de la TVA délivrée par le service fiscal compétent (المصلحة الجبائية) (المختصة).
- Pour bénéficier de cet avantage, l'opérateur concerné doit obtenir au préalable un programme annuel contresigné (مؤشر عليه) par les services spécialisés du Ministère chargé de l'Industrie (الوزارة المكلفة بالصناعة).

2. Renforcer l'intégration économique des personnes handicapées (Article 33)

Les opérations d'importation et d'acquisition locale des équipements et du matériel nécessaires à la réalisation de projets par les personnes handicapées bénéficient de la suspension des droits et taxes suivants :

- Suspension de la TVA (توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة).
- Suspension du Droit de Consommation (المعلوم على الاستهلاك) (lorsqu'il est dû).
- Suspension des Autres Droits et Taxes (المعاليـم المستوجبة) (le cas échéant).

Les conditions et les procédures d'application de cet article seront définies par un décret (بمقتضى أمر).

3. Allègement de la fiscalité des bus et des véhicules automobiles de 8 ou 9 places acquis par certaines associations à but social et d'intégration (Article 36)

L'Article 36 de la LF 2026 étend les allègements fiscaux (suspension de la TVA et droits de consommation) sur l'acquisition de bus et véhicules de 8 ou 9 places, au profit de deux nouvelles catégories d'associations :

- Les associations d'assistance aux enfants souffrant de la maladie Pigmentosum Xeroderma "جمعيات مساعدة الأطفال المصابين بمرض بقمقنتوزم كزودرم".
- Les associations de réadaptation et d'intégration des personnes atteintes du spectre de l'autisme "و جمعيات تأهيل وإدماج المصابين بطيف التوحد".

4. Réduction de la charge fiscale des projets publics financés par des dons ou des crédits extérieurs alloués dans le cadre de la coopération internationale. (Article 44)

Cet article met en place un double mécanisme d'allègement fiscal pour ces projets, à condition qu'ils soient classés d'intérêt public par décret (ذات صيغة المصلحة العمومية بأمر)

Suspension de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) :

- La TVA est suspendue sur les biens, marchandises, travaux et prestations livrés ou financés par un don ou un prêt extérieur.
- Les bénéficiaires de cette suspension sont l'État, les collectivités locales (الجماعات المحلية), les institutions et entreprises publiques (المؤسسات والمنشآت العمومية), ainsi que les groupements de maintenance et de gestion dans les zones industrielles (مجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية).

- La suspension est limitée au montant du don ou du crédit accordé.
- Pour les acquisitions locales, la suspension est accordée sur la base d'une attestation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent.

Exonération des Droits de Douane :

- Les matériaux et équipements importés dans le cadre de ces dons ou prêts sont exemptés des droits de douane (المعاليمة الدوانية عند التوريد).
- Cette exonération est soumise à la condition que le don ou le prêt soit directement lié à l'activité du bénéficiaire (لها صلة مباشرة بنشاط المنتفع).

En résumé, l'Article 44 permet aux entités publiques de réaliser des projets d'intérêt public financés par l'étranger à un coût réduit, enlevant les taxes locales (TVA, droits de douane) de l'assiette fiscale des acquisitions liées à ces financements spécifiques.

5. Allégement de la fiscalité applicable aux intrants nécessaires à la fabrication des batteries au lithium (Article 46)

Réduction du Taux de la TVA : La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est réduite au taux de 7% sur les intrants (produits, plaques, bobines, connecteurs, etc.).

Exonération des Droits de Douane : Ces mêmes intrants sont exemptés des droits de douane (تعفى من (المعاليمة الدوانية).

Condition d'éligibilité :

Ces avantages s'appliquent uniquement aux intrants non fabriqués localement (غير المصنعة محليا) et sont subordonnés à l'obtention d'un programme annuel estimatif contresigné (برنامج سنوي مؤشر عليه) par les services spécialisés du Ministère chargé de l'Industrie (الوزارة المكلفة بالصناعة).

Le tableau listant ces produits, exemptés des droits de douane et bénéficiant d'une TVA réduite à 7%, est le suivant :

Numéro du Tarif	Désignation des produits
391910	Plaques, feuilles, bobines, bandes, membranes et autres formes, auto-adhésives, fabriquées à partir de matières plastiques, présentées en rouleaux dont la largeur n'excède pas 02 centimètres.
392049	Plaques, feuilles, membranes, bandes et rubans en matières plastiques non cellulaires, ni renforcées, ni stratifiées, ni munies d'un support, ni associées à d'autres matières, en polymères de chlorure de vinyle.
392062	Plaques, feuilles, membranes, bandes et rubans en matières plastiques non cellulaires, ni renforcées, ni stratifiées, ni munies d'un support, ni associées à d'autres matières, en polyéthylène téréphtalate.
760719م	Autres feuilles et bandes minces d'aluminium, sans support, non imprimées, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm.
850760	Cellules ou batteries au lithium.
853690م	Connecteurs.
8537م	Plaques électroniques pour la protection et la gestion des batteries au lithium.

6. Allègement de la fiscalité applicable aux véhicules automobiles hybrides rechargeables (équipés d'un moteur thermique et d'un moteur électrique rechargeable via une source externe) ainsi qu'à leurs dispositifs de recharge (Article 47)

Législation antérieure : Établissement des avantages pour les véhicules hybrides (LF 2022) :

La Loi de Finances 2022 (LF 2022) a introduit les premiers allègements fiscaux pour les véhicules hybrides (moteur thermique et électrique) :

- Réduction du Droit de Consommation (DC) : Le DC applicable aux voitures de tourisme et aux autres véhicules automobiles hybrides (thermique et électrique) est réduit de 50% (au lieu de 30% précédemment).
- Véhicules utilitaires : Le Droit de Consommation est également réduit de 50% pour les véhicules automobiles de transport de marchandises équipés d'un moteur hybride.
- Taxes initiales : Une réduction de 50% de la taxe due lors de la première immatriculation dans une série tunisienne est également accordée à ces véhicules hybrides.

(Note : À ce stade, la législation ne faisait pas de distinction fiscale entre les véhicules hybrides rechargeables (PHEV) et les hybrides simples (HEV)).

- Équipements de recharge : La LF 2023, mais agissant sur la même période d'évolution, a introduit une réduction de la TVA à 7% et des droits de douane à 10% pour les appareils de recharge des véhicules électriques (codes tarifaires 85044055003 et 853710), bien que cet avantage n'était initialement prévu que jusqu'au 31 décembre 2023.

Apport de l'article 47 du LF 2026 : Harmonisation et Rationalisation (LF 2026) :

La Loi de Finances 2026 (LF 2026) a marqué une étape décisive en alignant la fiscalité des hybrides rechargeables sur celle des véhicules électriques purs et en rationalisant les avantages pour les hybrides simples (non rechargeables) :

A. Véhicules Hybrides Rechargeables (PHEV) :

L'Article 47 de la LF 2026 a aligné la fiscalité des véhicules hybrides rechargeables (équipés d'un moteur thermique et d'un moteur électrique rechargeable par connexion à une source externe) sur celle des véhicules électriques. Ils bénéficient désormais :

- D'une exonération totale du Droit de Consommation (DC).
- D'une exonération totale des Droits de Douane (DD).
- De l'application du taux réduit de TVA à 7%.
- D'une réduction de 50% des taxes de circulation (vignette) et des droits d'immatriculation

B. Équipements de Recharge :

L'Article 47 a pérennisé les avantages fiscaux pour les dispositifs de charge des véhicules électriques (codes tarifaires 85044055003 et 853710), qui bénéficient :

- D'une TVA réduite à 7%.
- De Droits de Douane réduits à 10%.
- Cet avantage est expressément étendu jusqu'au 31 décembre 2028.

C. Rationalisation des Hybrides Simples (HEV) :

L'Article 47 a mis fin à l'avantage général de 50% de réduction du DC pour tous les hybrides non rechargeables. Cette réduction est désormais limitée aux véhicules dont la cylindrée n'excède pas :

- 1700 cm³ pour les voitures particulières à moteur thermique essence.
- 2100 cm³ pour les véhicules multi-usages à moteur thermique diesel.

En résumé, la période de 2022 à 2026 a vu une transition d'un régime fiscal inexistant ou ambigu à un régime très favorable aux hybrides rechargeables, par l'alignement progressif sur les véhicules électriques (LF 2026), tout en restreignant simultanément les avantages pour les hybrides ne bénéficiant pas de la recharge externe.

Comparaison des Régimes Fiscaux pour les Véhicules Hybrides et leurs Équipements :

Mesure Fiscale	LF 2022 (Article 30) & LF 2023 (Régime Hybride Général)	LF 2026 (Article 47) - Hybrides Rechargeables (PHEV)	LF 2026 (Article 47) - Hybrides Simples (HEV)
Droits de Douane (DD) (Véhicules 87.03/87.04)	Taux pleins appliqués (Standard DD). <i>(La réduction de DD à 0% était réservée aux véhicules purement électriques).</i>	Exonération totale (0%).	Taux pleins appliqués (Standard DD).
Droit de Consommation (DC) (Véhicules 87.03/87.04)	Réduction de 50% du DC pour tous les véhicules hybrides (thermique + électrique), sans distinction PHEV/HEV ni de cylindrée.	Exonération totale (0%).	Réduction de 50% maintenue uniquement si la cylindrée est inférieure ou égale à 1700 cm³ (essence) ou 2100 cm³ (diesel).
TVA	Taux standard (19%).	Taux réduit de 7% (Alignement avec les véhicules purement électriques).	Taux standard (19%).
Taxes de Circulation / Immatriculation	Réduction de 50% de la taxe de première immatriculation.	Réduction de 50% des droits d'immatriculation et des taxes de circulation (vignette).	Réduction de 50% des droits d'immatriculation et des taxes de circulation (vignette).
Dispositifs de Recharge (Codes 85044055003 et Ex. 853710)	DD : 10% et TVA : 7%. Valide jusqu'au 31 décembre 2023 .	DD : 10% et TVA : 7%. Prolongation jusqu'au 31 décembre 2028 .	N/A (Produits non liés directement aux HEV simples).

Justification des Précisions de la LF 2026 :

- **Distinguer PHEV et HEV** : La principale clarification introduite par l'Article 47 de la LF 2026 est la reconnaissance et le traitement fiscal préférentiel des véhicules qui sont rechargeables par connexion à une source d'alimentation électrique externe (PHEV). Ces derniers bénéficient d'un alignement total sur le régime des véhicules électriques (DD 0%, DC 0%, TVA 7%).
- **Restriction des HEV** : Simultanément, la LF 2026 restreint l'avantage de réduction de 50% du DC, qui s'appliquait auparavant à tous les hybrides (y compris les PHEV), aux seuls hybrides simples (HEV) de faible ou moyenne cylindrée (essence ou diesel).
- **Pérennisation des équipements** : La LF 2026 a également prolongé les avantages fiscaux sur les équipements de recharge, initialement introduits par la LF 2023 et expirant fin 2023, jusqu'à fin 2028.

7. Révision du taux de la TVA applicable à ces produits pour favoriser la production nationale (Article 62)

- Le taux de TVA applicable aux panneaux solaires importés passe de 7 % à 19 %.
- Les panneaux solaires fabriqués localement continuent de bénéficier du taux de TVA réduit de 7 %.
- La position tarifaire des unités photovoltaïques mentionnée dans l'Annexe n° 4 du décret de 2017 est mise à jour, remplaçant l'ancien code 8541.40.90.01.6 par le code 8541.43.
- Ces modifications ne s'appliquent pas aux marchandises dont les titres de transport ont été établis avant le 1er janvier 2026 et qui sont déclarées pour la mise à la consommation directe sans entreposage.

Reproduction de l'Annexe n° 4 du Décret gouvernemental n° 2017-191 :

N° du tarif	Désignation des produits
3903.11.00.00.4	Billes en polystyrène expansé hydrofuge pour la fabrication de béton léger pour l'isolation thermique du bâtiment.
3917.22	Tubes et tuyaux en polymères du propylène.
3921.11.10.00.0.6	Plaques en polystyrène expansé moulé (épaisseur de 3 à 8 cm) pour isolation thermique du bâtiment.
3921.90	Plaques en polyuréthane dense d'épaisseur 3 cm renforcées avec l'aluminium réfléchissant.
45.04	Liège destiné à l'isolation thermique.
48.03	Ouate de cellulose.
73.08	Panneaux isolants en fonte, fer ou acier comportant du polyuréthane en sandwich.
73.09	Ballon cimenté de stockage solaire d'une contenance excédant 300 litres.
73.09.00	Ballons émaillés de stockage solaire, d'une contenance excédant 300 L.
73.10	Ballon cimenté de stockage solaire d'une contenance n'excédant pas 300 litres.
73.10	Ballon de stockage solaire en poudrage électrostatique d'une contenance n'excédant pas 300 litres.
73.10.10	Ballons émaillés de stockage solaire, d'une contenance n'excédant pas 300 L.
84.12	Éoliennes de pompage destinées au pompage de l'eau.
84.12.80	Aérogénérateurs complets à axe vertical et de puissance 3.5 Kw.
84.19.19	Capteurs solaires.
85.04	Ballasts et luminaires pour systèmes photovoltaïques.
85.04.40.99.9	Régulateurs variateurs de tension pour réseaux d'éclairage.
85.06	Batteries pour systèmes photovoltaïques.
85.16	Chauffe-eau solaire.
85.36	Gradateurs ou variateurs de lumière et interrupteurs électriques pour systèmes photovoltaïques.
85.39.31.90.1	Lampes à basse consommation d'énergie, dites économiques.
8541.43	Modules pour systèmes photovoltaïques d'une puissance supérieure ou égale à 100 watt-crête (Position mise à jour par la LF 2026).
8543.70.90.99.4	Lampes à diodes émettrices de lumière (LED).
94.05	Réflecteurs pour lampes et autres appareils d'éclairage à LED.

8. Modification du régime fiscal applicable aux matériels et machines utilisés dans le secteur du cinéma et de la photographie (Article 75)

Les apports principaux de cet article sont doubles, visant à alléger la charge fiscale sur l'équipement utilisé par les professionnels :

Réduction du taux de la TVA :

- L'article prévoit l'application d'un taux de TVA réduit de 7%.
- Ce taux s'applique à tous les matériels et machines utilisés dans la cinématographique, la photographique et la production audiovisuelle.
- Cet avantage est destiné aux entreprises et aux sociétés déclarées légalement dans ces domaines.

Exonération des Droits de Douane :

- L'Article 75 institue une exonération totale (0%) des droits de douane à l'importation.
- Cette exonération concerne les matériels destinés aux activités culturelles et audiovisuelles.
- Elle s'applique spécifiquement en faveur des entreprises exerçant dans le secteur et des projets émergents

Le tableau suivant liste les matériels concernés par cette exonération des Droits de Douane :

Désignation du Matériel	Désignation en Arabe	Numéro de Tarif
Équipements et éclairage cinématographiques	معدات وإضاءة سينمائية	90069100002
Appareil photo (caméra)	آلة تصوير (كاميرا)	90071000904
Objectifs (lentilles) d'appareil photo	عدسات آلة تصوير	90021100006
Appareil photo numérique (Caméra numérique)	آلة تصوير رقمي	85258900997
Équipements d'éclairage (flash)	تجهيزات إضاءة (فلاش)	90066100004
Équipements d'éclairage cinématographique	تجهيزات إضاءة سينمائية	90069900002
Appareils photo sous-marins (Caméras sous-marines)	آلات تصوير تحت الماء	90063000921
Supports de caméra et d'éclairage	حاملات كاميرا وإضاءة	96200010016
Microphone spécial pour la capture vidéo	ميكرو خاص بتصوير الفيديو	85181000006

9. Alléger la fiscalité sur certains produits destinés à la nutrition animale dans le but de soutenir le secteur de l'élevage et de l'agriculture (Article 80)

L'apport principal de cet article est d'accorder :

- L'exonération des droits de douane.
- La suspension de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) à l'importation.

Ces avantages s'appliquent aux produits suivants destinés à la nutrition animale :

- Moulages de léchage (قوالب اللحم) : Moulages contenant une proportion de cendres d'au moins 40% (numéro tarifaire Ex. 230990).
- Lait séché (مسحوق الحليب) : Lait séché destiné à l'alimentation des veaux (العجول) (numéro tarifaire Ex. 2309).

Le bénéfice de cet avantage fiscal est subordonné à l'**obtention d'une autorisation préalable** (ترخيص) délivrée par les services compétents du ministère chargé de l'Agriculture.

Cet article s'inscrit dans un ensemble de mesures visant à soutenir la santé animale et l'agriculture, notamment à travers la création d'un Fonds pour la santé animale (Article 79).

10. Suppression de la limitation des activités de soutien définies par un décret gouvernemental antérieur (décret gouvernemental n° 2019-937 du 16 octobre 2019) concernant le bénéfice du régime suspensif de la TVA (Article 86)

Plus précisément, il stipule que :

- La phrase "et aux activités de soutien telles que définies par le Code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur les sociétés" est **abrogée**.
- Cette phrase est remplacée par la mention "et aux activités de soutien définies par les règlements en vigueur".

L'effet de cette mesure est que le bénéfice du régime suspensif de la TVA au titre des opérations d'importation et d'acquisition locale d'équipements nécessaires à l'investissement dans les activités de soutien n'est plus restreint aux activités énumérées dans le décret gouvernemental n° 2019-937 du 16 octobre 2019.

VI. Mesures relatives aux autres Taxes :

1. Augmentation du taux de la taxe sur les jeux et les compétitions a pour apport principal de relever le taux de cette taxe lorsque la participation s'effectue par téléphone ou messages courts (SMS) ou serveur vocal (Article 20)

L'augmentation est la suivante :

- **Ancien taux (LF 2025)** : La taxe était liquidée au taux de 30% du prix de la participation dans le jeu ou la compétition, conformément à l'Article 17 de la LF 2025,
- **Nouveau taux (LF 2026)** : Ce taux est relevé de **30% à 40%** du prix de la participation dans le jeu ou la compétition.

Modalités de recouvrement :

Les opérateurs des réseaux de télécommunications sont chargés de la retenue du montant de cette taxe, soit sur le solde du compte du client pour les abonnés des lignes prépayées, soit en facturant le montant pour les autres abonnés.

Les opérateurs doivent déclarer et payer le montant de la taxe auprès de la recette des finances dont ils relèvent au cours des vingt premiers jours du mois suivant celui au cours duquel la retenue ou la facturation ont eu lieu.

Affectation des recettes :

Une partie des recettes provenant de l'augmentation de cette taxe est affectée au Fonds de diversification des sources de sécurité sociale (à hauteur de 20%).

2. Instauration d'un prélèvement un prélèvement fiscal spécifique dans le secteur de la location de voitures (Article 20)

- Instauration d'un prélèvement : Il est institué un prélèvement d'un montant de deux dinars (2 DT) du prix journalier de location pour chaque voiture.
- Assujettis : Ce prélèvement est dû par les entreprises de location de voitures.
- Périodicité de paiement : Il est payé mensuellement par les entreprises de location de voitures, sur la base d'une déclaration établie selon un modèle conçu par le Ministère des Finances (وزارة المالية).
- Affectation : Les recettes provenant de ce prélèvement (deux dinars par voiture et par jour de location) sont affectées au compte de diversification des sources de sécurité sociale (حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي).

3. Allègement fiscal visant la production agricole de la pomme de terre (Article 31)

La pomme de terre est **exemptée** (تعفى) des deux taxes suivantes :

- La taxe sur les légumes et fruits (المعلوم على الخضار والغلل) : Cette taxe est habituellement due au profit du Fonds de développement de la compétitivité dans le secteur de l'agriculture et de la pêche (صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفالحة والصيد البحري).
- La taxe de solidarité : Il s'agit du prélèvement destiné au Fonds d'indemnisation des dommages agricoles (المعلوم لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية) causés par les calamités naturelles.

4. Alignement de la fiscalité concernant la Taxe pour la Protection de l'Environnement (TPE) entre certains produits fabriqués localement et leurs similaires importés (Article 60)

- **Élargissement du Champ d'Application de la TPE** : L'article élargit la liste des produits soumis à la Taxe pour la Protection de l'Environnement au taux de **7%**. Cette taxe est due par les fabricants de produits imposables sous le régime intérieur et est appliquée sur la valeur en douane pour les produits importés.
- **Exonération Conditionnelle des Fabricants** : Les fabricants des produits ajoutés à cette liste sont **exonérés** de la TPE, à condition que les intrants (matières premières) qu'ils utilisent aient déjà supporté ladite taxe.

L'article 60 ajoute les produits suivants à la liste des biens soumis à la TPE (7%) :

N° de position	Numéro de Tarif	Désignation des produits
5407	54072011005	Tissus obtenus à partir de lames ou formes similaires, de polyéthylène ou de polypropylène , d'une largeur de moins de 3 m
5407	54072019009	Tissus obtenus à partir de lames ou formes similaires, de polyéthylène ou de polypropylène , d'une largeur de 3 m ou plus
5407	54072090004	Autres tissus synthétiques, obtenus à partir de lames ou formes similaires
Ex 63.05	63053211008	Contenants souples pour matières en vrac, en bonneterie, obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène
Ex 63.05	63053219002	Contenants souples pour matières en vrac, autres qu'en bonneterie, obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène
Ex 63.05	63053290007	Autres contenants souples pour matières en vrac, autrement obtenus, de matières textiles synthétiques ou artificielles
Ex 63.05	63053310000	Autres sacs et sachets d'emballage, en bonneterie, obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène
Ex 63.05	63053390013	Autres sacs et sachets d'emballage, autres qu'en bonneterie, obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène, en tissus d'un poids au mètre carré n'excédant pas 120 g

5. Création d'un Fonds d'incitation à l'investissement dans le secteur cinématographique et de l'audiovisuel (Article 61)

L'Article 61 de la Loi de Finances 2026 (LF 2026) est fondamental pour le secteur cinématographique et audiovisuel, car il institue un Fonds d'incitation à l'investissement dans ce domaine

Ce Fonds a pour objectif de financer divers programmes, notamment, :

- Le financement de la création et de l'extension de studios modernes pour la production de films.
- La restauration et l'équipement des salles de cinéma.
- Le soutien au développement des industries techniques cinématographiques (laboratoires numériques, traitement du son et de l'image).
- L'octroi de subventions pour la production cinématographique tunisienne.
- Une part des ressources (50%) est allouée pour garantir les prêts bancaires accordés aux entreprises du secteur.

Bien que l'article ne contienne pas de tableau tarifaire classique, ses dispositions définissent les nouvelles sources de financement du Fonds.

Tableau des Dispositions Fiscales (Recettes du Fonds - Article 61, LF 2026) :

Catégorie de Recette	Assiette / Taux	Produits / Opérations Concernées	Modalités
Redevance sur le Chiffre d'Affaires	1,75 % du Chiffre d'Affaires (HT)	Fournisseurs d'accès à Internet et opérateurs de réseaux de télécommunications (entreprises soumises à la redevance sur les télécommunications, hors cette dernière redevance)	Les mêmes règles que la redevance sur les télécommunications s'appliquent (exonération, recouvrement, paiement, contrôle et contentieux),
Taxe sur l'Importation	1 % de la valeur en douane	Importation des supports numériques, de tous types de disques durs, des clés USB, et des téléphones portables intelligents (الهواتف الجوالّة الذكية)	Les modalités de recouvrement de cette taxe seront fixées par décret
Taxe sur les Média/Culture	Taux fixé par décret	Recettes provenant des annonces publicitaires (audiovisuelles/télévision)	La valeur et les méthodes de recouvrement seront fixées par décret.
Taxe sur les Tickets	Tarif fixé par décret	Taxe due sur le prix des tickets d'entrée des salles de cinéma	Le tarif sera fixé par décret.

6. Ajustements au régime de la Taxe Unique de Compensation de Transports Routiers (TUCTR) (Article 66)

L'article stipule que la réduction ou l'exonération de la TUCTR, accordée aux véhicules (tracteurs agricoles) et aux remorques attelées, s'applique désormais au transport de tous produits et matières directement liés à l'activité agricole, quelle que soit leur vocation

Cette modification concerne les dispositions de la loi de finances 1984 (Article 40, paragraphes 1 et 2)

Implication : Auparavant, l'application de cette réduction/exonération était plus restrictive, mais l'Article 66 étend l'avantage fiscal pour couvrir un plus grand éventail de produits et de matières nécessaires ou provenant directement de l'activité agricole

7. Création d'un Fonds pour la santé animale (Article 79)

Ce fonds est un compte de trésorerie spécial dont les ressources sont notamment les suivantes :

- Contributions des établissements de traitement et de transformation des produits d'origine animale et des aliments pour animaux : Ces contributions sont perçues en contrepartie des inspections officielles, sous forme d'un timbre fiscal pour chaque document.
- Une partie des bénéfices de la Pharmacie Centrale de Tunisie : Une contribution équivalente à 1 % est prélevée sur le total de 12 % des bénéfices que la Pharmacie Centrale réalise sur les vaccins, sérums et médicaments vétérinaires.
- Pourcentage sur le chiffre d'affaires des importateurs : Une contribution de 1 % du chiffre d'affaires est prélevée sur les sociétés qui importent du matériel, des équipements, des machines, des ressources de laboratoire et des analyses destinés au domaine de la production animale.

Objectifs du Fonds :

Le Fonds pour la santé animale est destiné à financer :

- Le financement de l'acquisition des vaccins.
- La réalisation des analyses de laboratoire.
- Le financement des campagnes nationales de vaccination.
- L'indemnisation des agriculteurs pour les dommages causés par les maladies et les épidémies animales.

8. Création d'un Fonds pour la justice environnementale et le développement durable (Article 95)

Le Fonds est financé notamment par un prélèvement (اقتطاع) de 1%

Ce prélèvement est calculé sur les bénéfices réalisés par les entreprises appartenant aux secteurs suivants :

- Les entreprises extractives (المؤسسات الاستخراجية).
- Les entreprises industrielles manufacturières (والتحويلية الصناعية).
- Les carrières (والمقاطع).

Les autres ressources qui financent ce Fonds proviennent des dons (الهبات) et des ressources allouées par le budget de l'État (الموارد التي قد ترصد من ميزانية الدولة).

L'intervention du Fonds est orientée vers les zones souffrant de dommages environnementaux.

VII. Mesures Douanières :

1. Réduction des droits de douane pour certains produits spécifiques du secteur de l'optique (Article 72)

- **Réduction du taux de douane** : Le taux des droits de douane est réduit à 10 % (selon le tarif libre) pour l'importation des produits concernés.
- **Produits visés** : Cette mesure s'applique aux lunettes médicales, à leurs montures ainsi qu'à leurs parties.
- **Positions tarifaires** : Sont concernés les produits classés sous les positions douanières 90.03 et 90.04.
- **Cadre législatif** : Cette disposition modifie les taux de la tarification douanière à l'importation qui avait été initialement approuvée par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989.
- **Date d'effet** : Sous réserve des dispositions contraires prévues par la loi, ces mesures entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2026.

2. Exonération des droits de douane à l'importation pour les équipements usagés destinés à être utilisés dans les domaines de la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables (Article 73)

Cette exonération est strictement réservée aux équipements qui n'ont pas de similaire fabriqué localement.

La mesure ne concerne pas uniquement les produits finis ; elle s'applique également aux matières premières et aux produits semi-finis nécessaires à la fabrication de ces équipements.

Pour permettre cette mise en œuvre, l'article 73 modifie les dispositions du paragraphe 7.21.1 du chapitre 2 des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation.

3. Mesure de régularisation exceptionnelle concernant les biens meubles saisis par les services des douanes (Article 50)

- **Champ d'application** : La mesure concerne les biens meubles qui ont été déposés ou réellement saisis par les services de la douane avant le 1er janvier 2021.
- **Conditions de régularisation** : Pour régulariser la situation, le contrevenant doit s'acquitter des droits et taxes dus à la date de la saisie, assortis d'une amende fixée à 20 % de la valeur des biens à cette même date.
- **Procédure et délai de rigueur** : Le dépôt d'une demande est obligatoire et doit être effectué au plus tard à la fin du mois de septembre 2026. Si ce délai expire sans demande, ou si les procédures ne sont pas achevées dans un délai d'un mois après le dépôt, l'intéressé est considéré comme ayant renoncé à son droit de restitution.
- **Exclusions de la mesure** : Cette disposition ne s'applique pas aux marchandises non retournables, à celles portant atteinte à l'ordre public, à la santé, à la sécurité du consommateur ou à l'environnement, ni aux biens relevant de la compétence exclusive de l'État.
- **Conséquences juridiques** : La régularisation entraîne l'arrêt des poursuites engagées contre le contrevenant, dans la limite stricte du cadre de ladite régularisation.
- **Irresponsabilité de restitution** : Les montants payés dans ce cadre ne peuvent donner lieu à aucune restitution, et aucune révision de l'inscription comptable des paiements n'est autorisée.

4. Réforme des règles de prescription en matière douanière (Article 51)

- **Élargissement des actes interruptifs de prescription** : Le délai de prescription pour le recouvrement des droits et taxes de douane est désormais interrompu par « tous les actes de demande émanant des services de recouvrement avant l'émission du titre exécutoire ».

- **Évolution du cadre légal** : Cette mesure modifie les dispositions antérieures (notamment l'article 327 du Code des douanes) qui limitaient l'effet interruptif aux seuls « actes de poursuite émanant des services de recouvrement à partir de la signification du titre exécutoire ». Désormais, de simples actes de demande officiels suffisent à suspendre le délai avant même que la procédure n'atteigne le stade du titre exécutoire.
- **Rappel du délai de droit commun** : L'article précise que le droit de l'administration des douanes au paiement des droits et taxes se prescrit après un délai de **cinq ans**. Ce décompte commence le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle lesdites taxes auraient dû être acquittées.

5. Exonération des droits de douane sur les intrants (matières premières et produits semi-finis) nécessaires à la fabrication des panneaux composites en aluminium (Article 68)

Cette disposition complète une stratégie de protection de l'industrie locale amorcée dans les législations précédentes :

- **Protection tarifaire (Rappel LF 2025)** : La loi de finances 2025 avait déjà relevé le taux des droits de douane à **30 %** pour l'importation de panneaux composites finis (relevant du numéro Ex 76.06) afin de limiter la concurrence étrangère.
- **Soutien à l'amont productif (LF 2026)** : L'article 68 de la LF 2026 intervient pour réduire la charge fiscale sur les **matières premières** importées par ces mêmes industriels. En supprimant les droits de douane sur les intrants, l'État permet aux transformateurs locaux d'abaisser leur prix de revient tout en bénéficiant de la barrière tarifaire sur les produits finis importés.

VIII. Procédures Fiscales :

1. Assouplissement des procédures administratives en faveur des Tunisiens résidents à l'étranger (TRE) (Article 52)

L'article 52 stipule que les Tunisiens résidents à l'étranger (au sens de la réglementation fiscale) sont désormais exonérés de l'obligation de présenter des quittances de dépôt de déclarations fiscales pour l'accomplissement de certains actes administratifs et juridiques en Tunisie.

Pour bénéficier de cette mesure, le contribuable doit fournir une attestation de résidence fiscale du pays d'accueil ou tout autre document défini par l'administration fiscale.

Comparaison avec la législation antérieure :

Acte Administratif / Juridique	Régime Antérieur (Avant 2026)	Nouveau Régime (LF 2026)
Permis de construire	Obligation de présenter la quittance de dépôt de la dernière déclaration d'impôt (IRPP ou IS).	Exonération totale de ce justificatif pour les TRE.
Immatriculation de véhicules	Obligation de présenter la quittance de dépôt de la dernière déclaration fiscale.	
Enregistrement des contrats de location	Obligation de présenter la quittance de dépôt de la dernière déclaration fiscale.	
Transfert de propriété (Immeubles ou fonds de commerce)	Obligation de justifier le dépôt des déclarations fiscales des trois dernières années .	

Cette mesure vise à simplifier les interactions des Tunisiens vivant à l'étranger avec l'administration tunisienne, notamment pour leurs investissements immobiliers ou l'acquisition de véhicules. Elle lève un blocage récurrent pour les non-résidents fiscaux qui, ne réalisant pas de revenus en Tunisie, n'avaient pas de déclarations fiscales à présenter, ou se voyaient contraints de déposer des déclarations "néant" pour débloquer leurs dossiers administratifs.

2. Extension du champ d'application de la facturation électronique (Article 53)

- **Extension aux prestations de services** : L'obligation d'émettre des factures électroniques est désormais étendue à toutes les opérations de prestations de services à partir du 1er janvier 2026.
- **Couverture universelle** : Cette mesure s'applique à toutes les natures de services, incluant explicitement les professions libérales, les opérateurs de télécommunications, les entreprises d'assurance, l'hôtellerie, le transport et les petits métiers.
- **Indépendance du statut** : L'obligation s'impose aux entreprises individuelles (personnes physiques) comme aux sociétés, que le chiffre d'affaires soit réalisé localement ou à l'**exportation**.
- **Cas des forfaitaires (BIC)** : Les contribuables soumis au régime forfaitaire dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sont également concernés sur toutes les opérations commerciales autres que l'achat en vue de la revente .

Cette catégorie comprend, à titre d'exemple, les activités de réparation mécanique, plomberie, installations diverses, bâtiment et travaux publics, restauration, café, transport ou location de biens [Note commune-1994-001].

- **Opérations mixtes** : L'obligation englobe aussi les ventes de biens incluant des services annexes tels que le transport, l'installation ou la réparation.

Le Principe pour les entreprises sous-traitantes précise qu'une entreprise qui ne fournit que la main-d'œuvre est considérée comme un prestataire de service [Prise de position-1999-0897]. Ce principe peut être étendu par analogie aux sociétés fournissant des services intellectuels ou administratifs comme les sociétés de gestion.

Comparaison avec la législation antérieure (LF 2025) :

L'évolution entre la réforme de 2025 et celle de 2026 marque un passage d'un ciblage sectoriel à une généralisation quasi totale du secteur des services.

Critère	Législation antérieure (LF 2025 - Article 71)	Nouvelle législation (LF 2026 - Article 53)
Cibles obligatoires	Entreprises de la DGE (pour transactions publiques) et secteurs des médicaments/hydrocarbures (B2B).	Tous les prestataires de services, y compris les professions libérales.
Périmètre des services	Limité selon le statut de l'émetteur (DGE) ou la nature spécifique du produit.	Généralisé à tous les services et aux ventes avec services annexes.
Date d'entrée en vigueur	Mesures et sanctions effectives au 1er juillet 2025.	Extension effective au 1er janvier 2026.

Rappel du cadre de conformité et des sanctions :

La conformité repose sur l'enregistrement des factures auprès de Tunisie Trade Net (TTN) et l'utilisation de signatures électroniques.

Le non-respect de ces dispositions entraîne des sanctions sévères :

- **Facture papier au lieu d'électronique** : Amende de 100 à 500 dinars par facture (plafonnée à 50.000 dinars).
- **Défaut de mentions obligatoires** : Amende de 250 à 10 000 dinars par infraction constatée.
- **Transport sans justificatif électronique** : Amende de 20 % de la valeur des marchandises transportées (minimum 500 dinars).

En somme, cette réforme vise à intégrer l'ensemble du secteur tertiaire dans le système national "El-Fatoora" pour garantir une traçabilité totale des transactions de services.

3. Assouplissement des prestations administratives en abrogeant certaines mesures de rationalisation des paiements en espèces qui avaient été instaurées par la législation de 2019 (Article 54)

Cette disposition abroge les restrictions de rationalisation des paiements en espèces qui avaient été instaurées par la loi de finances 2019 (article 45).

Concrètement, les mesures suivantes sont supprimées :

- **Légalisation de signature** : Les autorités municipales ne sont plus tenues de refuser la légalisation des signatures des parties à un contrat (portant sur la cession d'immeubles, de fonds de commerce ou de moyens de transport) au seul motif que le prix est payé en espèces.
- **Formalité de l'enregistrement** : Les recettes des finances et les organismes publics compétents peuvent désormais enregistrer et inscrire ces contrats de cession, même si le paiement a été effectué en espèces.
- **Rédaction d'actes par les notaires** : L'interdiction faite aux notaires de rédiger de tels contrats en cas de paiement en espèces est levée.

Comparaison avec la législation antérieure :

Sous l'empire de la loi de finances 2019 (Article 45), le législateur avait imposé un blocage administratif strict pour toute transaction supérieure à 5 000 dinars payée en espèces concernant les actifs majeurs (immobilier, véhicules, fonds de commerce).

Caractéristique	Législation Antérieure (LF 2019)	Nouvelle Législation (LF 2026)
Légalisation (Mairies)	Interdite si paiement espèces > 5 000 DT.	Autorisée , quelle que soit la modalité de paiement.
Enregistrement (Recettes)	Refusé pour les contrats payés en espèces > 5 000 DT.	Autorisé sans restriction liée au mode de paiement.
Sanction spécifique	Amende de 20% (min 1 000 DT) pour références bancaires erronées ou manœuvres.	Abrogée par l'article 54.

Bien que l'article 54 de la LF 2026 lève les barrières administratives à l'enregistrement des actes, il est crucial de noter que d'autres dispositions relatives aux paiements en espèces demeurent en vigueur :

1. Paiements auprès des comptables publics (Seuil de 3.000 DT) :

- Conformément à la LF 2022 (Article 45), un droit de 5% est appliqué sur tout montant dépassant 3.000 dinars payé en espèces auprès des comptables publics (recettes des finances).
- Il est également interdit aux comptables publics de livrer des produits de compétence (monopoles de l'État) si le prix n'est pas acquitté par des moyens de paiement bancaires, postaux ou électroniques.

2. Sanctions commerciales (Seuil de 5 000 DT) :

- L'amende de 20% sur les sommes payées en espèces pour l'acquisition d'actifs, services ou marchandises (supérieures ou égales à 5 000 DT) reste applicable aux entreprises, avec un minimum de 2 000 dinars.
- En matière de vente, l'amende de 8% des montants recouvrés en espèces ($\geq$ 5 000 DT) en cas de non-déclaration dans la déclaration de l'employeur demeure également inchangée.

IX. Amnistie :

1. Régularisation des créances fiscales et des déclarations (Article 69)

Il s'agit de la mesure phare de cette loi, structurée en deux volets principaux :

- **Régularisation des créances constatées** : L'article prévoit l'abandon des pénalités de contrôle, des pénalités de recouvrement et des frais de poursuite liés aux créances fiscales revenant à l'État. Cette mesure s'applique à condition de payer les montants dus en une seule fois ou de souscrire à un calendrier de paiement (sur une période maximale de 5 ans) avec versement de la première tranche au plus tard le **30 juin 2026**. Elle couvre les créances constatées avant le 1er janvier 2026, ainsi que celles résultant de vérifications fiscales notifiées avant le 20 juin 2026 pour des déclarations échues avant le 31 octobre 2025.,
- **Amendes administratives** : Un abandon de 50 % du montant restant dû des amendes relatives aux infractions fiscales administratives constatées avant le 20 juin 2026 est accordé sous les mêmes conditions de paiement.
- **Dépôt de déclarations omises ou rectificatives** : Les pénalités de retard (Articles 81, 82 et 85 du CDPF) sont abandonnées pour les déclarations (y compris les droits d'enregistrement) échues avant le 31 octobre 2025, si elles sont déposées entre le 1er janvier et le 30 septembre 2026 avec paiement intégral du principal.,

2. Régularisation des taxes de circulation (Article 99)

L'article 99 prévoit l'abandon des taxes de circulation (vignettes) dues au titre des années 2022, 2023 et 2024. Le bénéfice de cette mesure est strictement conditionné au paiement des taxes dues pour les années 2025 et 2026 avant le 31 décembre 2026.,

3. Abandon des pénalités sur les marchés publics (Article 84)

Cette disposition prévoit l'abandon d'office des pénalités de retard dues sur les marchés publics dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'approvisionnement en équipements. Elle concerne les projets ayant fait l'objet d'un procès-verbal de réception provisoire entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2026.

4. Régularisation des créances non fiscales (Article 78)

L'article 78 permet l'abandon des frais de poursuite et des pénalités de retard pour les dettes non fiscales constatées auprès des recettes des finances avant le 1er janvier 2026., Cela inclut notamment les redevances d'occupation du domaine public maritime et les loyers domaniaux.

X. Soutien des établissements et entreprises publics à travers des mesures d'allégement fiscal :

1. Agence Nationale du Médicament et des Produits de Santé (Article 16)

Cet article octroie le régime suspensif de la TVA pour les acquisitions locales de réactifs, fournitures médicales et équipements destinés au contrôle des médicaments.

Le bénéfice de cette suspension est subordonné à l'obtention d'une attestation ponctuelle délivrée par le service fiscal compétent.

2. Établissements de Santé Militaires (Article 17)

La loi élargit le régime suspensif de TVA et l'**exonération des droits de douane** à l'importation d'équipements médicaux pour les acquisitions par la santé militaire ou le ministère de la Défense.

3. Polycliniques de la CNSS (Article 19)

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale bénéficie du régime suspensif de la TVA et de l'exonération des droits de douane pour les importations et acquisitions locales d'équipements et matières nécessaires aux polycliniques de sécurité sociale et au Centre d'appareillage orthopédique.

4. Structures Publiques de Santé (Article 93)

Une mesure d'abandon des anciennes créances de faible montant dues par les bénéficiaires de cartes de soins est instaurée, accompagnée d'une remise des pénalités de retard et d'une possibilité de rééchelonnement pour les autres dettes.

5. Compagnie des Phosphates de Gafsa - CPG (Article 40)

Afin de relancer ce secteur stratégique, la CPG bénéficie de l'exonération des droits de douane et de la TVA à l'importation d'équipements, de matériels et de véhicules de transport, ainsi que de la suspension de la TVA pour ses achats locaux.

6. Office Tunisien du Commerce - OTC (Article 41)

L'État abandonne les droits de douane, taxes, intérêts de retard et pénalités dus par l'OTC suite à la non-régularisation de déclarations douanières simplifiées souscrites avant le 1er janvier 2025.

7. Société Tunisienne du Sucre - STS (Article 42)

La loi prévoit l'abandon des intérêts de retard et des pénalités fiscales constatés à l'encontre de cette société pour un montant de 2,757 millions de dinars.

8. Société Nationale de Cellulose et de Papier Alfa - SNCPA (Article 64)

Cet établissement bénéficie du régime suspensif de la TVA sur les importations et achats locaux d'équipements, de pièces de rechange et de matières nécessaires à la production. De plus, la vente de papier destiné aux livres et cahiers scolaires est exonérée de TVA.

9. Exonérations judiciaires (Article 43)

Les services de l'État, les collectivités locales et les Établissements Publics à caractère Administratif sont exonérés de la taxe de 10 dinars sur les demandes d'ordonnances et d'injonctions de payer.

10. Mobilité et entrepreneuriat des agents (Article 94)

Le régime du congé pour la création d'entreprise (durée de 3 ans renouvelable) est étendu aux agents des **Offices**, des Établissements Publics à caractère Industriel et Commercial (**EPIC**) et des sociétés dont l'État détient le capital.

11. Régularisation des créances de la Banque de Solidarité Sociale (Article 70)

La loi prévoit la régularisation des créances de la banque antérieures à 10 ans au 31 décembre 2025.

XI. Lignes de financement destinées aux PME, aux agriculteurs et à l'inclusion sociale :

1. Appui à l'autofinancement des PME (Article 25)

Une ligne de financement de 10 millions de dinars est dédiée au financement des besoins de gestion et d'exploitation des PME à des conditions préférentielles pour la période 2026-2027.

Bien que l'article 25 de la LF 2026 ne cite pas explicitement l'organisme gestionnaire, ces lignes sont traditionnellement confiées à la Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises (BFPME) ou à la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) via des conventions conclues avec les ministères des Finances et de l'Emploi.

2. Appui à l'autofinancement des entrepreneurs (Article 26)

Création d'une ligne de 23 millions de dinars pour l'octroi de crédits sans intérêt et sans garantie afin de soutenir l'autofinancement des promoteurs de projets et des petites entreprises en 2026.

Cette mesure rappelle l'article 17 de la LF 2022, qui avait créé une ligne de 25 millions de dinars pour les petits métiers en difficulté, également sans intérêt, mais avec un plafond par crédit de 5.000 dinars. L'article 26 de la LF 2026 semble pérenniser cette approche de "crédit gratuit" pour stimuler l'initiative privée.

Bien que l'article 26 ne le précise pas explicitement, ce type de ligne de financement social et entrepreneurial est traditionnellement confié à la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS), comme c'est le cas pour les lignes d'autonomisation économique des années 2024 et 2025.

3. Facilitation de l'accès au financement (Article 85)

L'article 85 modifie les articles 50 et 51 de la Loi de Finances 2025 (Loi n° 2024-48) en remplaçant la période de validité initialement prévue (« du 1er janvier au 31 décembre 2025 ») par une période étendue allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026.

Cette prorogation concerne spécifiquement deux dispositifs :

– Soutien au financement des PME et des Startups (ex-Art. 50 LF 2025)

L'extension de la ligne de financement destinée à l'octroi de crédits à des conditions préférentielles pour les petites et moyennes entreprises (PME), y compris les startups et les entreprises du secteur de l'agriculture et de la pêche.

Ces crédits couvrent à la fois les besoins de gestion et d'exploitation ainsi que les investissements à moyen et long terme.

– Encouragement à la création de Startups (ex-Art. 51 LF 2025)

La prolongation de la ligne de financement dédiée aux prêts participatifs sans intérêt au profit des promoteurs de startups.

Ce mécanisme vise à renforcer les fonds propres de ces entreprises, avec une priorité accordée aux promoteurs titulaires d'un doctorat se trouvant au chômage.

La priorité donnée aux docteurs chômeurs dans l'article 85 fait écho aux dispositions de l'article 14 de la LF 2026, qui élargit les missions du Fonds National pour l'Emploi vers la montée en compétences des diplômés de l'enseignement supérieur.

4. Banque de financement des petites et moyennes entreprises (BFPME) (Article 63)

L'article vise les Petites et Moyennes Entreprises (PME) qui se trouvent dans l'une des trois situations suivantes : elles rencontrent des difficultés conjoncturelles, leur activité a été suspendue temporairement, ou elles ont des dettes classées dans les catégories 4 et 5 auprès de la BFPME.

La mesure prévoit l'exonération totale ou partielle des intérêts de retard dus sur les créances de ces entreprises.

Le principal du crédit ainsi que les intérêts contractuels (d'origine) peuvent être rééchelonnés sur une période maximale de 10 ans.

Le rééchelonnement s'effectue en conservant le taux d'intérêt d'origine du crédit.

La régularisation se fait au cas par cas, conformément à une politique de recouvrement fixée par le conseil d'administration de la BFPME.

Ces dispositions s'appliquent aux dettes constatées jusqu'à la fin de l'année 2025. Les demandes pour bénéficier de cette mesure doivent être déposées au plus tard le 31 décembre 2026.

5. Financement des petits agriculteurs (Article 27)

Une ligne de 10 millions de dinars est créée pour financer les crédits de campagne à des conditions préférentielles au titre de la saison 2025-2026.

L'État met en place une enveloppe d'un montant de 10 millions de dinars sur ses ressources propres.

Ce fonds est exclusivement destiné au profit des petits agriculteurs.

Les fonds sont dédiés au financement des crédits de campagne (قروض موسمية) nécessaires au cycle de production.

Les crédits sont accordés à des conditions préférentielles (أو ميسرة بشروط تفضيلية).

Le mécanisme est spécifiquement ouvert pour la saison agricole 2025-2026.

La gestion de cette ligne est confiée à la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS), via une convention conclue avec le ministère chargé des Finances qui fixera les procédures de gestion et d'octroi.

6. Obligation de financement par la BNA (Article 89)

La Banque Nationale Agricole (BNA) est tenue de consacrer, chaque année, au moins 30% de ses financements d'investissement au profit des filières du secteur agricole.

Ces financements doivent être accordés à des taux d'intérêt préférentiels, dont le niveau est fixé par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

En cas de non-respect de cette obligation, la banque est passible d'une pénalité financière.

Le montant de cette amende est versé au profit du Fonds d'indemnisation des dommages agricoles causés par les calamités naturelles.

Un décret, pris sur proposition des ministres des Finances et de l'Agriculture, fixera les mécanismes de suivi des engagements de la banque et l'identification des filières de production prioritaires.

7. Régularisation des dettes agricoles (Article 59)

La loi impose aux banques l'obligation de régulariser les créances agricoles qui sont classées dans les catégories 4 et 5 à la date du 30 juin 2025.

Cette mesure concerne les crédits dont le montant en principal n'excédait pas 10 000 dinars par agriculteur au moment de l'octroi initial du prêt.

La régularisation se traduit par l'abandon total des pénalités de retard.

Le reliquat, comprenant le principal et les intérêts contractuels, est rééchelonné sur une période maximale de 10 ans.

- Le calendrier de remboursement inclut une période de grâce pouvant aller jusqu'à un an.
- Aucune avance n'est exigée de l'agriculteur pour bénéficier de ce rééchelonnement.

Les dettes faisant l'objet de poursuites judiciaires sont expressément exclues du bénéfice de ces dispositions, sauf dans le cas où un jugement définitif de relaxe (acquiescement) a été prononcé.

Il appartient à la Banque Centrale de Tunisie de fixer les conditions et les procédures techniques nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositions.

Cette mesure rappelle les précédents historiques. La LFC 2012 (Art. 59) avait déjà instauré un abandon d'intérêts pour les crédits < 10 000 DT. De même, la LF 2018 (Art. 64) avait relevé l'enveloppe consacrée à l'abandon des créances agricoles à 130 millions de dinars. L'article 59 de la LF 2026 pérennise donc cette tradition de "remise de dette" cyclique pour les petits exploitants.

8. Restructuration des fermes (Article 106)

Ces fonds sont exclusivement dédiés à la restructuration des fermes agricoles domaniales (étatiques).

Seules les exploitations d'une superficie supérieure à 1 000 hectares sont éligibles à ce mécanisme de soutien.

Les crédits de cette ligne sont alimentés par les recettes provenant de la régularisation de la situation des puits agricoles profonds non autorisés, telle que prévue par l'article 81 de la Loi de Finances 2025.

L'article 106 crée un cycle vertueux : l'argent récupéré par l'État via l'amnistie sur les puits illégaux (Art. 81 de la LF 2025) est directement réinjecté dans la restructuration des grandes fermes d'État. Cela permet de financer le développement sans alourdir la dette publique globale.

Tandis que l'article 106 utilise des fonds budgétaires directs pour les très grandes fermes (> 1 000 ha), l'article 89 impose à la Banque Nationale Agricole (BNA) de consacrer 30% de ses financements aux filières agricoles avec des taux préférentiels. L'État agit ainsi sur deux leviers : le budget direct pour le domaine public et le crédit bancaire pour le secteur privé et les filières.

9. Catégories vulnérables (Article 37)

Une enveloppe globale de 20 millions de dinars est allouée sur les ressources de l'État.

Ce fonds est exclusivement réservé aux catégories vulnérables et à revenu limité.

Les prêts sont accordés sans intérêt.

Le montant de chaque crédit ne peut excéder 10 000 dinars.

Le financement est ouvert à des projets dans tous les domaines économiques.

Le mécanisme est effectif du 1er janvier au 31 décembre 2026.

La durée de remboursement est de 6 ans au maximum, incluant une année de grâce.

Ce dispositif est une reconduction quasi identique des mesures de la LF 2025 (Art. 21) et de la LF 2024 (Art. 19). On note une stabilisation du plafond à 10 000 DT et de l'enveloppe à 20 millions de DT, marquant une volonté de maintenir un effort constant après l'augmentation du plafond décidée en 2024 (qui était auparavant de 5 000 DT).

10. Personnes handicapées (Article 34)

Cette mesure prolonge la ligne de financement initialement créée par l'article 22 de la LF 2025, qui prévoyait déjà une enveloppe de 5 millions de dinars gérée par la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS).

La validité de la ligne de financement dédiée aux personnes handicapées est étendue jusqu'au 31 décembre 2027.

Une dotation supplémentaire d'un montant de 5 millions de dinars est allouée pour alimenter ce fonds.

Les financements sont accordés sous forme de prêts sans intérêt.

Le montant de chaque crédit ne peut excéder 10 000 dinars.

Ces crédits sont destinés à financer des projets dans tous les domaines économiques.

11. Entreprises communautaires (Article 24)

La période de validité de la ligne de financement dédiée aux entreprises communautaires (régionales ou locales), initialement prévue jusqu'à fin 2025, est étendue jusqu'au 31 décembre 2027.

Une dotation supplémentaire de 35 millions de dinars, prélevée sur les ressources du Fonds National pour l'Emploi (FNE), est allouée pour alimenter ce mécanisme.

Ces crédits continuent d'être accordés à des conditions préférentielles pour soutenir la création de projets et d'emplois.

Ces entreprises sont régies par le décret-loi n° 2022-15 du 20 mars 2022, qui définit leur but comme la réalisation de la justice sociale et la répartition équitable des richesses.

Continuité avec les LF précédentes :

- LF 2023 (Art. 29) : Avait créé la ligne initiale avec une enveloppe de 20 millions de dinars pour l'année 2023.
- LF 2024 (Art. 32) : Avait déjà prorogé ce délai jusqu'au 31 décembre 2025.
- LF 2025 (Art. 56) : Avait ajouté 20 millions de dinars à la ligne de crédit et 10 millions de dinars pour un mécanisme de garantie via le Fonds National de Garantie.

En lien avec ce soutien financier, les sociétés communautaires bénéficient, selon l'article 56 de la LF 2025, d'un régime suspensif de TVA et d'autres taxes pour leurs acquisitions nécessaires à l'activité pendant 10 ans.

12. Développement régional (Article 23)

Une enveloppe de 15 millions de dinars est mobilisée sur les ressources du Fonds National pour l'Emploi (FNE).

L'octroi de crédits à des conditions préférentielles pour financer des activités dans tous les domaines économiques.

Le financement est accordé en fonction des indicateurs de développement régional.

La loi stipule que la priorité est accordée aux projets situés dans les régions les moins développées du pays.

Le dispositif est ouvert du 1er janvier au 31 décembre 2026.

La gestion de cette ligne est confiée à la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS), via une convention signée avec les ministères chargés des Finances et de l'Emploi.

Ce mécanisme répond au principe de discrimination positive entre les régions, également présent dans le mandat de la Banque des Régions (créée par la LF 2019), qui vise à orienter le financement public vers les zones les plus démunies pour assurer une justice sociale et territoriale.

XII. Dispositions Diverses :

1. Extension des interventions du Fonds National pour l'Emploi (Article 14)

Cet article modifie la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999 (loi de finances pour l'année 2000) qui a créé le FNE

Le fonds intervient désormais dans le financement de programmes et de mécanismes visant à améliorer les compétences et les qualifications (montée en compétences) des demandeurs d'emploi.,

Outre les demandeurs d'emploi classiques, le fonds cible désormais spécifiquement :

- Les étudiants inscrits dans les années terminales de l'enseignement supérieur.
- Les stagiaires des centres de formation professionnelle promotionnelle.

La loi impose d'accorder la priorité absolue aux chômeurs de longue durée dans l'accès à ces programmes de montée en compétences.,

2. Augmentation des revenus et des pensions (Article 15)

L'article prévoit l'augmentation des traitements et salaires pour les travailleurs des secteurs public et privé.

La mesure inclut explicitement l'augmentation des pensions de retraite.

Ces revalorisations s'étaleront sur une période de trois ans, couvrant les exercices 2026, 2027 et 2028.

Les modalités précises de ces augmentations (montants, échelons, dates d'effet spécifiques) seront fixées ultérieurement par voie de décret.

Pour financer cette hausse de la masse salariale (les dépenses de rémunération de l'État augmentant de 4% en 2026), la loi instaure une contribution non conjoncturelle de 4% sur les bénéfices des banques, des assurances et des concessionnaires automobiles.

Cette méthode de soutien direct par le salaire rappelle l'article 15 de la LF 2017, qui utilisait alors un crédit d'impôt pour compenser les augmentations de salaires des fonctionnaires de l'époque.

3. Acquisition des médicaments de spécialité (Article 18)

Cet article modifie l'article 12 du décret-loi n° 2021-21 (LF 2022) pour introduire une nouvelle mission d'intérêt général.

Le texte autorise désormais l'utilisation des ressources du "Compte de diversification des sources de sécurité sociale" pour financer l'acquisition de médicaments de spécialité (أدوية خصوصية).

Cette mesure vise spécifiquement les traitements qui ne sont pas couverts par le système de base de l'assurance maladie (CNAM)

Il s'agit de garantir l'accès à des soins coûteux ou spécifiques pour les citoyens dont les pathologies nécessitent des médicaments hors nomenclature de base.

L'effort sur les médicaments de spécialité rejoint la mesure de la LF 2025 qui a réduit à 0% les droits de douane et suspendu la TVA sur les médicaments importés par la Pharmacie Centrale de Tunisie.

4. Extension du champ d'intervention du FOPROLOS (Article 21)

Le fonds est désormais habilité à intervenir dans de nouveaux domaines pour soutenir l'offre de logements.

Il est autorisé à financer directement la construction de logements.

Le fonds peut également financer l'aménagement de lotissements sociaux.

Ces financements sont destinés aux projets réalisés par les 3 grands organismes publics de l'habitat :

- La SNIT (Société Nationale Immobilière de Tunisie).
- La SPROLS (Société de Promotion des Logements Sociaux).
- L'AFH (Agence Foncière d'Habitation).

5. Création du Fonds pour la promotion des personnes handicapées (Article 32)

Ce nouveau fonds est dédié à l'inclusion économique et sociale des personnes handicapées. Il est structurellement alimenté par un prélèvement de 1 % sur les indemnités versées aux victimes d'accidents de la circulation ou du travail par les assureurs et les caisses sociales.

Ce prélèvement est effectué par voie de retenue à la source sur les montants payés par les compagnies d'assurance, les fonds des adhérents, les caisses de sécurité sociale ou le Fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation.

La collecte de la taxe de 1 % prévue par l'article 32 s'appuie sur le « Compte de garantie des victimes des accidents de la circulation », dont les modalités de gestion et de financement avaient été précisées par l'article 18 de la LF 2025.

6. Aide aux patients XP et cœliaques (Article 35)

Cette disposition instaure des aides financières directes sous forme d'allocations mensuelles :

- Pour les personnes atteintes de Xeroderma Pigmentosum (XP) : Une allocation financière mensuelle de 130 dinars est accordée à chaque patient afin de couvrir une partie des coûts liés aux produits préventifs indispensables (crèmes solaires, protections spécifiques).
- Pour les patients allergiques au gluten (Maladie cœliaque) : Une allocation financière mensuelle de 130 dinars est octroyée aux patients issus de familles pauvres ou à revenu limité inscrits au programme « Amen Social ». Cette aide vise à compenser le surcoût élevé des produits alimentaires sans gluten.

L'article 26 de la LF 2025 prévoyait initialement une prime de seulement 30 dinars par mois pour les patients cœliaques. L'article 35 de la LF 2026 multiplie donc cette aide par plus de quatre, la portant à 130 dinars.

Avant l'aide directe, l'État agissait par la fiscalité. L'article 22 de la LF 2024 avait déjà instauré la suspension de la TVA sur les produits alimentaires réservés aux patients cœliaques. L'allocation de 2026 vient donc compléter une réduction de prix déjà existante à la consommation.

L'aide financière de 2026 s'ajoute aux mesures de la LF 2022 (Art. 64), qui facilitait l'acquisition des intrants nécessaires à la fabrication de masques de protection spéciaux (visières, ventilateurs USB, panneaux solaires) via des exonérations de droits de douane et de TVA.

Parallèlement à l'aide directe aux individus (Art. 35), l'article 36 de la même LF 2026 allège la fiscalité (TVA, droits de douane, taxes de circulation) sur les bus et véhicules de 8 ou 9 places acquis par les associations d'assistance aux enfants atteints de XP ou d'autisme.

7. Responsabilité Sociétale des Entreprises - RSE (Article 39)

La loi modifie l'article 13 de la Loi de Finances 2025 pour inclure explicitement le « secteur social » parmi les domaines d'intervention financés par les contributions RSE des entreprises.

Ces interventions sont spécifiquement destinées à financer des actions au profit des régions sinistrées ou lésées.

Les montants de ces contributions sont fixés dans le cadre de conventions conclues entre les gouverneurs des régions concernées et les entreprises publiques ou privées soumises à la loi n°2018-35 relative à la RSE.

Cette mesure vient compléter les interventions déjà prévues dans les secteurs de la santé, de l'environnement, de l'éducation, ainsi que le soutien aux infrastructures et aux municipalités locales.

8. Recrutement direct de la première tranche des diplômés de l'enseignement supérieur en chômage de longue durée (Article 57)

Instauration d'un programme de recrutement direct au sein de la fonction publique pour les diplômés de l'enseignement supérieur en chômage de longue durée, les procédures détaillées d'exécution de cette mesure seront fixées par décret après sa publication au Journal Officiel.

L'exécution et le suivi de ces recrutements s'effectuent conformément aux dispositions de la loi organique du budget (n° 2019-15) et feront l'objet d'un décret d'application spécifique.

La loi de finances précédente avait déjà instauré une plateforme électronique unique dédiée aux concours de recrutement. Elle précisait que la condition d'âge ne serait pas opposable aux personnes inscrites aux bureaux de l'emploi depuis plus de 10 ans, créant ainsi le vivier de candidats pour l'article 57.

Cette mesure rappelle les dispositions exceptionnelles de la loi n° 2020-38 relative au recrutement des diplômés dont le chômage dépasse dix ans, dont les crédits étaient déjà évoqués dans les budgets précédents.

9. Exonération des loyers et pénalités agricoles (Article 58)

Cette disposition vise à alléger les charges financières pesant sur certaines catégories d'agriculteurs et de techniciens afin d'atténuer les effets de la sécheresse et de la pénurie d'eau.

L'exonération s'adresse à des profils spécifiques exploitant des domaines agricoles :

- Les techniciens diplômés des écoles de formation agricole.
- Les jeunes agriculteurs.
- Les anciens membres des coopératives agricoles dissoutes.
- Les ouvriers permanents ou ceux des fermes domaniales restructurées.

Les bénéficiaires sont exonérés du paiement des loyers pour les années de sinistre (années de sécheresse) ou en cas d'absence d'approvisionnement en eau d'irrigation.

Pour bénéficier de cette remise, l'exploitant doit présenter une attestation de sinistre délivrée par la Direction Régionale du Développement Agricole (CRDA) territorialement compétente.

La loi prévoit l'annulation totale des pénalités de retard sur les loyers impayés.

L'exploitant doit soumettre une demande écrite au receveur des finances au plus tard le 31 décembre 2026.

Le reliquat de la dette (le principal) fait l'objet d'un rééchelonnement sur une période maximale de 5 ans, sans toutefois dépasser la date d'expiration du contrat de location.

Les exploitants souhaitant prolonger des contrats en cours ou renouveler des contrats expirés sont également éligibles à ces mesures dès l'entrée en vigueur de la loi.

Les procédures de poursuite sont suspendues pour tout débiteur respectant son calendrier. Cependant, le non-paiement d'une tranche entraîne la reprise des poursuites et la déchéance du droit à l'amnistie après un délai de 120 jours.

10. Création d'un Fonds des eaux (Article 65)

Le fonds est alimenté principalement par une hausse de la redevance due par les sociétés d'embouteillage d'eau. Le tarif passe de 50 millimes par mètre cube (m³) à 100 millimes par m³ (soit un doublement de la taxe).

Les ressources collectées sont destinées à financer l'extension des réseaux d'eau dans les zones qui souffrent encore d'un manque de raccordement.

En 2023 (Art. 28 LF 2023), l'État privilégiait le stockage individuel en finançant la construction de «Majels» (collecteurs d'eau de pluie) via des crédits sans intérêt.

Cette mesure a été prorogée par la LF 2024 (Art. 28) et la LF 2025 (Art. 27) jusqu'en 2027.

11. Importation participative de matériel agricole (Article 67)

L'État autorise l'importation de machines, matériels et équipements nécessaires à l'activité agricole en exonération totale des droits et taxes.

La mesure s'adresse aux agriculteurs, qu'ils agissent individuellement ou au sein de groupements de développement agricole (GDA), de coopératives, d'associations professionnelles ou d'entreprises communautaires.

La liste inclut notamment les tracteurs, moissonneuses-batteuses, semoirs, équipements de labour, matériel d'irrigation goutte-à-goutte, matériel de récolte des olives, ainsi que les équipements de stockage, de refroidissement et d'élevage.

Ce privilège n'est accordé qu'une seule fois pour chaque type de machine importée.

La cession, la vente ou le transfert de propriété de ce matériel est strictement interdit pendant une période de 7 ans à compter de la date d'importation.

Les modalités d'application de cette mesure sont renvoyées à un décret spécifique.

12. Prévoyance des enfants diabétiques (Article 71)

Cet article instaure une aide directe pour la santé infantile :

Il est octroyé une allocation financière mensuelle de 150 dinars par enfant.

Cette aide est réservée aux enfants diabétiques issus de familles pauvres ou à faible revenu.

Les familles bénéficiaires doivent être impérativement inscrites au programme de sécurité sociale « Amen Social ».

Cette allocation est spécifiquement destinée à couvrir une partie du coût d'achat des appareils de mesure de la glycémie (lecteurs de glycémie et consommables associés).

13. Justification du rapatriement des recettes d'exportation (Article 74)

Pour justifier le rapatriement des recettes d'exportation, le relevé des comptes bancaires de l'exportateur est désormais admis comme une preuve suffisante.

Il n'est désormais plus obligatoire de fournir une attestation d'apurement (communément appelée CX5) pour prouver que les devises sont bien rentrées en Tunisie.

Cette simplification ne dispense pas l'exportateur de respecter les délais légaux de rapatriement en vigueur.

Les administrations concernées (Ministère des Finances, Douane, Banque Centrale, banques et offices) conservent le droit de demander des documents complémentaires en cas de nécessité, mais elles doivent veiller à ne pas créer de lourdeurs ou de suspensions inutiles des dossiers.

Le rapatriement des recettes d'exportation est une obligation fondamentale prévue par la législation des changes. Le non-respect des délais de rapatriement reste passible de sanctions dissuasives, incluant des peines d'emprisonnement et des amendes pouvant aller jusqu'à cinq fois le montant de l'infraction. L'article 74 simplifie la forme de la preuve, mais ne change pas le fond de l'obligation.

La Direction générale des douanes est l'un des principaux acteurs mentionnés pour l'application de cet article. Selon le Code des Douanes, les exportateurs doivent se conformer à la réglementation des changes pour valider leurs opérations. La suppression du certificat CX5 au profit du relevé bancaire facilite la clôture administrative des dossiers d'exportation.

14. Fonds de financement du repos biologique (Article 76)

Cet article élargit considérablement les missions du Fonds de financement du repos biologique (صندوق تمويل الراحة البيولوجية) dans le secteur de la pêche

Le fonds est désormais habilité à octroyer des aides et des indemnisations directes aux travailleurs du secteur de la pêche maritime (marins).

Cette prise en charge concerne les événements survenus lors de l'exercice de l'activité professionnelle, notamment :

- Les accidents du travail.
- Les maladies professionnelles.
- Le décès, la noyade ou la disparition en mer.

Il s'agit de sécuriser les revenus et de protéger les familles des marins-pêcheurs face aux risques extrêmes liés à leur métier.

L'élargissement du fonds de repos biologique rappelle le mécanisme du Fonds d'indemnisation des dommages agricoles (créé par l'Art. 17 de la LF 2018), montrant une volonté globale de l'État de créer des filets de sécurité contre les aléas naturels et professionnels dans le secteur primaire.

15. Régularisation des promoteurs PME (Article 77)

L'article 77 de la Loi de Finances (LF) pour l'année 2026 propose un mécanisme de régularisation pour les promoteurs de petites et moyennes entreprises (PME) ayant bénéficié de fonds publics historiques via le FOPRODI, La participation au capital doit avoir été libérée (décaissée) depuis plus de 15 ans.

Les titres ou participations de ces entreprises n'ont pas encore été cédés ou rachetés,

Permettre la régularisation définitive de ces dossiers, libérant ainsi les promoteurs de l'emprise administrative de ces anciennes participations étatiques.

16. Prévoyance pour les troubles de l'autisme (Article 81)

Une allocation financière mensuelle de 150 dinars est octroyée à chaque personne concernée.

Cette aide est réservée aux personnes issues de familles pauvres ou à faible revenu.

Les bénéficiaires doivent être inscrits au programme de sécurité sociale « Amen Social ».

Le fonds est destiné à couvrir une partie des frais de réadaptation et d'intégration de ces patients.

17. Régularisation des biens meubles saisis (Article 82)

La situation des biens meubles (véhicules, etc.) déposés dans les entrepôts municipaux peut être régularisée moyennant le paiement de seulement 30 % des droits municipaux dus. Cette amnistie administrative est valable jusqu'au 31 décembre 2027.

18. Fonds d'assistance aux orphelins (Article 96)

Création d'un fonds dédié aux orphelins de familles à faible revenu. Il sera alimenté par les contributions des entreprises au titre de la RSE, selon des modalités qui seront fixées par un texte administratif.

L'article 96 s'appuie sur la loi n° 2018-35 du 11 juin 2018 relative à la responsabilité sociétale des entreprises, qui visait à réconcilier l'entreprise avec son milieu social et environnemental. Jusqu'alors, cette loi n'avait pas fixé de montants obligatoires précis pour le financement de programmes sociaux.

19. Ouverture de comptes en devises pour les résidents (Article 98)

Les personnes physiques résidentes de nationalité tunisienne sont désormais autorisées à ouvrir des comptes bancaires en devises auprès d'intermédiaires agréés (banques).

L'ouverture de ces comptes n'est pas soumise aux conditions restrictives habituellement prévues par le Code des Changes.

Les intérêts générés par les dépôts dans ces comptes sont exonérés de l'impôt sur le revenu (IR).

Un prélèvement spécifique, mentionné comme étant de l'ordre de 0,01 %, est appliqué sur ces intérêts.

L'ouverture de ces comptes reste soumise aux dispositifs de prévoyance et de lutte contre le blanchiment d'argent

Les banques doivent maintenir les contrôles habituels, tels que les déclarations de soupçon auprès de la CTAF (Commission Tunisienne des Analyses Financières), pour garantir l'origine licite des fonds.

L'État cherche à capter la devise circulant dans le secteur informel. Cela fait écho aux mesures d'incitation à l'épargne déjà présentes dans la LF 2024 (Art. 34), qui encourageait la souscription aux Bons du Trésor (BTA). L'article 98 de 2026 va plus loin en permettant de garder cette épargne sous forme de monnaie étrangère plutôt qu'en dinars.

Il existait déjà des mécanismes comme les comptes PPR (Circulaires de 1987 à 2009), destinés principalement aux exportateurs de biens ou de services pour gérer leurs revenus professionnels en devises

20. Utilisation de drones à usage agricole (Article 105)

Les agriculteurs sont officiellement autorisés à importer et utiliser des drones pour leurs activités professionnelles. Cette disposition vise à moderniser les pratiques culturales et le suivi des récoltes.

L'usage de ces équipements est strictement limité à un usage agricole. Cela englobe généralement des activités telles que la surveillance des cultures, l'épandage de précision, la cartographie des sols ou le suivi du stress hydrique.

Auparavant, l'importation de drones était extrêmement restreinte en Tunisie pour des raisons de sécurité nationale, relevant souvent de régimes prohibitifs ou d'autorisations militaires strictes.

21. Date d'application (Article 110)

La Loi de Finances 2026 entre en vigueur le 1er janvier 2026. Certaines dispositions, comme l'allègement fiscal sur les pensions (Article 56) ou la taxe environnementale (Article 60), disposent de calendriers spécifiques de mise en œuvre.

Société Mourad Guellaty et Associés

Audit | Conseil | Fiscalité | Organisation

Cette publication a été préparée avec le plus grand soin, mais elle a été rédigée en termes généraux et ne doit être considérée que comme une orientation d'ordre général. Elle ne saurait couvrir des situations spécifiques, et il est déconseillé d'agir ou de s'abstenir d'agir sur la base des informations qu'elle contient sans avoir obtenu un avis professionnel approprié.

Ni **Société Mourad Guellaty et Associés**, ni leurs associés, employés et/ou agents respectifs n'acceptent ou n'assument de responsabilité ou d'obligation de diligence pour toute perte résultant d'une action entreprise ou omise sur la base des informations contenues dans cette publication, ni pour toute décision prise à partir de celles-ci.

À propos de la Société Mourad Guellaty et Associés

Implanté à La Marsa, le Cabinet Mourad Guellaty est un acteur reconnu dans les domaines de l'audit, du conseil, de la fiscalité et de l'organisation. Fort de plusieurs décennies d'expérience en Tunisie et à l'international, il met son expertise et la qualité de ses services au service de la confiance et de la performance de ses clients.

Le cabinet accompagne des organisations de toutes tailles et de tous secteurs dans leur développement, en les aidant à relever leurs défis et à saisir de nouvelles opportunités. Son engagement : offrir un accompagnement personnalisé, développer les talents et contribuer à un environnement professionnel éthique et durable, au bénéfice de ses équipes, de ses clients et de la société.

Contact :

E-mail : contact@cabinetguellaty.com

Tél : + 216 29 507 030

© Société Mourad Guellaty et Associés 2025
Tous droits réservés

